

BROUILLON DE REVUE - NON DEPOSE

PDF REVIEW genere automatiquement depuis le chemin canonique de travail. Ce fichier n'est ni la version gelee, ni la preuve d'un depot, ni une GitHub Release. Sa finalite est exclusivement la relecture et la transmission preparatoire.

REQUÊTE EN ANNULATION D'ÉLECTION PARLEMENTAIRE

Devant le Conseil constitutionnel

Statuant en application de l'article 59 de la Constitution, des articles 32 à 45 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et de l'article L. 303 du code électoral

Obtenir le respect, en Corse comme ailleurs, réclame d'en manifester ; le mépris appelle le mépris.

Cette formule ne vise aucune personne. Elle énonce une exigence de réciprocité institutionnelle : une institution qui demande le respect de ses règles doit aussi manifester du respect à celles et ceux qui cherchent à les appliquer. Dans ce dossier, ce respect se mesure par des actes simples : répondre, expliquer, tracer, examiner et rendre les recours réellement praticables.

SOMMAIRE

1. Une requête, plusieurs chemins — dépôt redondant et traçabilité
2. Canal de suivi de l'instruction et traçabilité du contradictoire
3. Recevabilité et qualité pour agir
4. Résumé de l'affaire
5. Chronologie des faits et des diligences
6. Formalités de candidature et règles applicables
7. Solutions qui demeuraient praticables avant l'échéance
8. Grieffs soumis au Conseil constitutionnel
9. Temporalité et effets devenus irréversibles
10. Conclusions du requérant
11. Bordereau des pièces et constitution matérielle du dossier
12. État du dossier au moment de la signature

NOTE DE LECTURE — UN DOSSIER QUI DOIT RESTER COMPRÉHENSIBLE

comprendre l'affaire aujourd'hui, pouvoir encore la comprendre demain

Cette requête est écrite pour pouvoir être comprise **sans connaître le Corpus qui a servi à la préparer.**

Elle expose donc non seulement les faits et les règles de droit nécessaires au litige, mais aussi le contexte indispensable pour comprendre pourquoi ces faits avaient un sens particulier dans la Corse de 2026.

Cette exigence répond à une difficulté simple : un événement qui paraît évident à ceux qui le vivent devient rapidement opaque lorsque disparaissent les acteurs, les usages, les débats et les circonstances qui lui donnaient son sens.

Le requérant cherche donc à laisser une trace aussi précise et autoporteuse que possible : qui a fait quoi, quand, avec quels moyens, sous quelles contraintes, avec quelles preuves, quelles réponses et quelles inconnues.

Le contexte politique ou historique est distingué des faits qui fondent juridiquement les moyens. Il est conservé lorsqu'il est nécessaire pour comprendre la portée des événements sans devoir les reconstruire ailleurs.

Cette note n'ajoute **aucun grief** et n'élargit pas l'office du Conseil constitutionnel.

Le Conseil n'est pas invité à écrire l'histoire de la Corse ni à statuer sur une interprétation historique de la séquence de 2026.

La fonction procédurale est plus étroite : rendre le dossier suffisamment autoportant pour que les faits, les pièces, les enjeux contemporains nécessaires à leur compréhension et les limites de chaque proposition puissent être contrôlés sans dépendre d'un ensemble documentaire externe non produit.

La requête distingue donc constamment :

- ce qui est juridiquement déterminant ;
- ce qui éclaire la chaîne factuelle et causale ;
- ce qui fournit un contexte politique ou institutionnel nécessaire à la compréhension ;
- ce qui demeure hypothèse, interprétation, fait rapporté ou question restée sans réponse suffisante.

Cette discipline sert à la fois le contradictoire immédiat et la conservation fidèle de la trace.

OBJET ET PORTÉE DE LA REQUÊTE

objet du litige et demandes soumises au Conseil

Cette page répond à sept questions simples.

Qui saisit le Conseil ?

Quelle élection est contestée ?

Quelle décision a empêché la candidature ?

Quel est le délai ?

Quels sont les griefs ?

Quelles preuves les soutiennent ?

Que demande exactement le requérant ?

L'objectif est de donner la **carte du dossier avant d'entrer dans les détails**.

Il fixe les éléments permettant à un juriste de vérifier immédiatement :

- la juridiction compétente ;
- la qualité pour agir ;
- l'élection attaquée ;
- la décision antérieure ;
- le délai ;
- les griefs contenus en substance dans la requête initiale ;
- les conclusions demandées.

Point de vigilance : cette table est un index. Elle ne remplace ni les développements juridiques ni les pièces.

Le Conseil constitutionnel est saisi du contentieux de l'élection sénatoriale du 27 septembre 2026 en Haute-Corse, scrutin majoritaire à deux tours pour un siège.

Le requérant est **M. Jean Hugues Noël Robert**, se présentant publiquement et électoralement sous le nom de **Baron Mariani**, domicilié 1 cours Paoli, F-20250 Corte. Son courriel de procédure est jeanhuguesrobert@gmail.com.

Il agit comme personne ayant fait acte de candidature à cette élection, ayant déposé sa déclaration de candidature le 11 septembre 2026 à la préfecture de la Haute-Corse, où un récépissé provisoire lui a été délivré à 12 h 20, et ayant été défendeur dans les instances n° 2601714-1 et n° 2601715-1 devant le Tribunal administratif de Bastia.

L'élection contestée est celle au terme de laquelle **M. Paulu Santu (Paul-Toussaint) Parigi**, avec sa remplaçante Mme Livia Volpei, a été proclamé élu sénateur au premier tour le 27 septembre 2026.

La décision qui a empêché la candidature est le jugement du **Tribunal administratif de Bastia du 14 septembre 2026**, rendu dans les instances n° 2601714-1 et n° 2601715-1 après saisine préfectorale.

Le délai de contestation est de dix jours suivant la proclamation du résultat. Il expire le **7 octobre 2026 à 18 heures**.

Les moyens développés portent sur le fondement et la portée des formalités exigées, leur accessibilité effective au regard de la situation de la remplaçante, l'examen des éléments contemporains établissant l'identité, la volonté et le consentement, la complétude des transmissions entre la préfecture et le Tribunal administratif, l'effectivité du recours, puis l'incidence de l'éviction de la candidature sur l'offre électorale et sur le scrutin.

La conclusion principale est l'annulation de l'élection de M. Parigi et les conséquences légales qui s'y attachent. Le requérant demande également les mesures d'instruction nécessaires pour que le Conseil puisse statuer sur un dossier matériellement complet.

Une vue tabulaire strictement équivalente figure dans l'annexe « **Vues tabulaires de la requête sénatoriale Haute-Corse 2026** ». Elle n'ajoute aucune information au présent texte.

UNE REQUÊTE, PLUSIEURS CHEMINS — DÉPÔT REDONDANT ET TRAÇABILITÉ

Une requête ne produit aucun effet si elle reste bloquée au mauvais endroit.

Le présent recours doit parvenir au Conseil constitutionnel dans un délai très court. Pour éviter qu'une erreur d'aiguillage, une boîte électronique mal relevée ou une hésitation sur le service compétent suffise à faire échouer matériellement le recours, le requérant a choisi une méthode de redondance.

Il n'existe qu'**une seule requête**.

Cette même requête, figée dans un état déterminé, est adressée simultanément à plusieurs points d'entrée institutionnels susceptibles soit de la transmettre eux-mêmes, soit de la faire suivre vers l'autorité compétente.

La logique est simple :

un seul dossier

→ **plusieurs chemins institutionnels**

→ **une seule destination finale : le Conseil constitutionnel.**

Les différents destinataires ne reçoivent pas des versions différentes. Ils reçoivent le même dossier.

Lorsque des liens électroniques sont utilisés, chaque destinataire reçoit toutefois un lien individualisé. Cela permet de distinguer les chemins de consultation et de transmission sans modifier le contenu du dossier.

Cette précaution reprend une expérience déjà vécue.

Le **5 juillet 2024**, à l'occasion d'un précédent contentieux électoral, une requête avait été adressée par courrier électronique aux services de l'État en Haute-Corse et à plusieurs autres autorités. Le bureau des élections de la préfecture avait accusé réception en indiquant que, si son administration n'était pas compétente, elle transmettrait la saisine à l'administration compétente.

Le **8 juillet 2024**, le secrétaire général du Conseil constitutionnel confirmait ensuite par écrit que la requête avait été reçue le 5 juillet à la préfecture de Haute-Corse et **transmise le même jour au Conseil constitutionnel**. Elle avait été enregistrée sous le numéro **2024-6309 AN**.

La méthode utilisée en 2026 cherche donc à reproduire ce qui a déjà fonctionné, tout en rendant chaque étape plus facile à vérifier.

Les courriels envoyés font eux-mêmes partie de cette vérification.

Avant leur envoi, ce ne sont que des projets. Après leur envoi, ils deviennent des faits datés : tel message a été adressé à tel service, à telle heure, avec tel dossier, et avec telle demande de transmission.

Les réponses, accusés automatiques, réorientations et confirmations de transmission deviennent à leur tour de nouveaux faits. Ils ont donc vocation à rejoindre ensuite la documentation du recours.

Cela permet de distinguer clairement :

ce qui a été envoyé ;

ce qui a été reçu ;

ce qui a été transmis ;

ce qui a été enregistré ;

et ce dont le sort reste inconnu.

Le but est de pouvoir reconstruire après coup ce qui s'est réellement passé, plutôt que de devoir le supposer.

L'article 34 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 prévoit que la requête peut être adressée au secrétariat général du Conseil constitutionnel ou au représentant de l'État.

Lorsque le représentant de l'État est saisi, il **avise par voie électronique le secrétaire général et assure la transmission de la requête dont il a été saisi**.

La stratégie retenue distingue donc :

- les canaux susceptibles de constituer directement une remise au représentant de l'État ;

- les autres points d'entrée institutionnels susceptibles de réorienter matériellement l'objet vers l'autorité compétente ;
- l'envoi direct au greffe du Conseil constitutionnel, utilisé comme tentative directe de remise et comme trace indépendante ;
- les documents probatoires constitués après l'envoi pour établir le chemin effectivement suivi.

La multiplication des canaux ne crée pas plusieurs recours. Elle transporte un **même paquet juridictionnel gelé** par plusieurs chemins. La redondance porte sur le transport, non sur la substance.

Le contrôle probatoire distingue notamment :

envoi réception ;

réception saisine juridiquement établie ;

réception par un service transmission au Conseil ;

transmission annoncée transmission matériellement établie ;

transmission au Conseil enregistrement ;

enregistrement examen au fond.

Le précédent du 5 juillet 2024 présente ici une valeur particulière : il établit qu'une chaîne de transmission entre la préfecture de Haute-Corse et le Conseil constitutionnel a effectivement fonctionné dans un contentieux électoral concernant le même requérant.

La stratégie 2026 cherche à rendre cette chaîne plus observable. Pour chaque envoi sont donc conservés, autant que disponibles :

- le destinataire exact ;
- l'heure d'envoi ;
- le message effectivement envoyé ;
- ses métadonnées pertinentes ;
- le lien individualisé communiqué ;
- l'identification du paquet transmis ;
- son empreinte cryptographique lorsqu'elle est disponible ;
- les accusés automatiques ;
- les réponses humaines ;
- les réorientations ;
- les transmissions déclarées ;
- les confirmations du Conseil constitutionnel ;
- les références d'enregistrement.

Les courriels effectivement envoyés ne peuvent être incorporés qu'après leur émission.

Cette séquence interdit de réécrire rétroactivement le paquet initial.

Le dossier gelé au moment du dépôt établit **ce qui a été remis**. Les pièces constituées après l'envoi établissent **comment cette remise a circulé**.

La chronologie probatoire est donc :

T0 — paquet gelé ;

T1 — envoi ;

T2 — réception et réactions institutionnelles ;

T3 — production documentaire des traces résultantes.

Les traces postérieures ne modifient pas l'objet initial. Elles documentent son parcours.

Cette architecture constitue une application concrète de la **Traçabilité des Actes** : rendre vérifiables l'existence, la date, le destinataire, le contenu et les suites d'un acte engageant.

Elle conserve également une distinction essentielle :

absence de trace connue preuve de l'absence de l'acte.

Une absence d'accusé, de réponse ou de journal disponible ne permet pas, à elle seule, de conclure qu'aucune réception ou transmission n'a eu lieu. Elle constitue seulement un état probatoire qui doit être qualifié comme tel.

La portée contentieuse du dispositif est directement liée à l'effectivité du recours. Lorsqu'un recours est enfermé dans un délai bref, l'existence formelle d'une voie de droit ne suffit pas si le justiciable ne dispose pas, en pratique, d'un moyen identifiable de faire parvenir sa requête à l'autorité compétente et d'établir qu'il l'a fait dans le délai.

La redondance et la traçabilité ne créent donc aucun droit supplémentaire. Elles visent à rendre vérifiable l'exercice d'un droit déjà prévu par les textes.

CANAL DE SUIVI DE L'INSTRUCTION ET TRAÇABILITÉ DU CONTRADICTOIRE

1. Lecture immédiate — la requête sera figée, l'affaire continuera

La présente requête a vocation à être **gelée** au moment de son dépôt : son contenu ne devra plus être réécrit rétrospectivement.

L'affaire, en revanche, continuera nécessairement à évoluer.

Après le dépôt, il peut notamment arriver :

- qu'une pièce importante, omise ou jusque-là indisponible, soit retrouvée ;
- qu'une administration réponde à une demande déjà formulée ;
- qu'une information nouvelle éclaire un fait ou un moyen déjà exposé ;
- que le Conseil constitutionnel demande une précision, une pièce ou une explication ;
- que le requérant soit invité à répondre à des observations ;
- ou que d'autres informations potentiellement pertinentes apparaissent.

Une difficulté pratique en résulte :

comment permettre à une personne qui ne dispose que de la requête initiale de retrouver ensuite ce qui s'est passé ?

Le requérant propose une réponse simple : **indiquer dès la présente requête un chemin stable vers un document de suivi qui, lui, pourra continuer à évoluer.**

Ce point d'entrée est :

Suivi de l'instruction — requête sénatoriale Haute-Corse 2026

<https://github.com/JeanHuguesRobert/barons-Mariani/blob/main/research/senatoriales-2026/suivi-instruction-conseil-constitutionnel.md>

Ainsi :

la requête reste figée ; le suivi reste vivant ; le chemin de l'une vers l'autre est fixé avant le dépôt.

Une personne partant du présent document pourra donc retrouver ultérieurement, à cette même adresse, les informations nouvelles relatives à son traitement.

2. À quoi ce suivi pourra-t-il servir ?

Premier exemple.

Si le requérant découvre après le dépôt qu'une pièce importante a été oubliée, il pourra :

l'identifier → expliquer sa pertinence → indiquer s'il tente de la produire → conserver la trace de sa transmission → indiquer, lorsqu'il le sait, son état procédural.

Cela ne signifie évidemment pas que cette pièce sera automatiquement admise au dossier.

Cela permet en revanche de distinguer clairement une pièce simplement retrouvée d'une pièce effectivement transmise, et une pièce transmise d'une pièce dont l'enregistrement ou la prise en compte sont établis.

Deuxième exemple.

Si le Conseil constitutionnel demande une information ou une précision, le même dispositif pourra conserver :

la demande → sa date → son objet → la réponse apportée → les pièces éventuellement transmises → le canal utilisé → la référence disponible.

Troisième exemple.

Une réponse institutionnelle attendue au moment du dépôt peut arriver plusieurs jours plus tard. Elle pourra être rendue immédiatement découvrable depuis ce même point d'entrée, avec son statut exact et, si elle est transmise au Conseil, la trace de cette transmission.

3. Une démarche de coopération

Ce dispositif exprime également une position constante du requérant.

Depuis le début de cette affaire, il s'est efforcé de mettre à la disposition de ses interlocuteurs les informations permettant :

- de vérifier ses affirmations ;
- de retrouver les documents utiles ;
- de corriger une éventuelle erreur ;
- de répondre aux questions posées ;
- et de conserver la trace des échanges.

Il entend adopter la même attitude devant le Conseil constitutionnel.

Le requérant se tient donc pleinement à la disposition du Conseil, de sa section d'instruction et de son secrétariat général pour fournir toute précision, vérification, explication ou pièce qu'ils estimeraient utile de lui demander.

Le dispositif proposé cherche également à **faciliter matériellement leur travail** : plutôt que de laisser les informations ultérieures se disperser entre courriels, documents, accusés et publications sans lien entre eux, il fournit un point d'entrée unique, connu dès le dépôt.

4. Lecture procédurale — ce que ce dispositif est, et ce qu'il n'est pas

Le mécanisme décrit ci-dessus **ne crée aucune procédure parallèle**.

En droit, le contradictoire ne signifie pas qu'une partie dispose d'un canal informel permanent avec le juge.

Il signifie que les parties doivent pouvoir connaître et discuter les éléments, pièces et arguments susceptibles d'influencer la décision, dans le cadre organisé par la juridiction.

Le contentieux des élections parlementaires prévoit déjà les mécanismes permettant notamment de produire des pièces, de développer les moyens initialement invoqués, de répondre aux observations produites et de satisfaire aux demandes formulées dans le cadre de l'instruction.

Le document de suivi annoncé ci-dessus reste extérieur à cette mécanique juridictionnelle.

Sa fonction est **documentaire, pratique et probatoire**.

En particulier :

publication dans le Corpus dépôt au Conseil constitutionnel ;

information potentiellement pertinente pièce admise au dossier ;

pièce retrouvée pièce produite ;

tentative de transmission transmission établie ;

transmission établie prise en compte juridictionnelle établie ;

absence de trace dans ce registre preuve qu'aucun échange n'a existé.

Toute pièce, mémoire, précision ou réponse destinée à intégrer effectivement le dossier sera transmise par une voie procédurale reconnue ou indiquée par le Conseil constitutionnel.

Si le Conseil ou son secrétariat général prescrit un canal particulier, **ce canal prévaudra naturellement**.

5. Du requérant vers le Conseil

Lorsque des informations, réponses institutionnelles, pièces, précisions ou autres informations potentiellement pertinentes deviennent disponibles après le dépôt, le suivi pourra indiquer :

- ce qui est apparu ;
- quand cela est apparu ;
- pourquoi cela pourrait être pertinent ;
- à quel moyen ou fait déjà exposé cela se rattache ;
- si une transmission au Conseil a été envisagée ;
- si elle a effectivement eu lieu ;
- par quel canal ;
- avec quelle référence ;
- et quel est, lorsqu'il est connu, son état de traitement.

Si une pièce importante avait été omise du dépôt initial, le requérant pourrait ainsi la rendre immédiatement identifiable et **tenter de la produire par la voie procédurale appropriée**, sans jamais prétendre que sa simple présence dans le Corpus vaudrait production.

6. Du Conseil vers le requérant

Réciproquement, le requérant se tient à la disposition du Conseil constitutionnel, de sa section d'instruction et de son secrétariat général pour répondre à toute demande utile à l'instruction.

Le point de contact procédural du requérant est :

- courriel : jeanhuguesrobert@gmail.com ;
- adresse : 1 cours Paoli, F-20250 Corte.

Lorsqu'une demande du Conseil peut être identifiée par une date, une référence ou un canal, le suivi pourra conserver cette référence ainsi que celle de la réponse correspondante.

L'objectif n'est pas de demander au Conseil d'utiliser le Corpus.

Il est de permettre au requérant de conserver une correspondance vérifiable entre :

demande reçue → réponse apportée → transmission → référence disponible.

7. Ce qui pourra être trouvé dans le suivi

Le document de suivi pourra notamment rendre découvrables :

- les pièces retrouvées après le dépôt ;
- les réponses institutionnelles reçues ultérieurement ;
- les demandes du Conseil constitutionnel ;
- les réponses du requérant ;
- les mémoires ou compléments éventuellement transmis ;
- les accusés et références d'enregistrement disponibles ;
- les corrections d'informations antérieures ;
- l'état connu du traitement ;
- les versions et empreintes de documents lorsqu'elles sont utiles ;
- et **toute autre information potentiellement pertinente pour comprendre le traitement de la requête.**

Cette dernière catégorie est volontairement ouverte.

Elle permet de conserver une information utile sans préjuger de sa qualification juridique ni prétendre qu'elle appartient nécessairement au dossier contentieux.

8. Une limite essentielle : aucun moyen nouveau par ce détour

Le requérant n'entend pas utiliser ce mécanisme pour introduire après l'expiration du délai contentieux un moyen nouveau qui n'aurait pas été contenu, au moins en substance, dans la présente requête.

Les compléments ultérieurs auront pour fonction de **documenter, préciser, expliquer, répondre, développer ou éclairer** les moyens déjà soumis au Conseil, dans les limites fixées par les textes et par l'instruction.

9. Finalité

Le mécanisme proposé peut donc se résumer ainsi :

conserver un document initial immuable, tout en indiquant à l'avance où seront rendues découvrables les informations ultérieures relatives à son traitement.

Il ne demande au Conseil constitutionnel aucune dérogation.

Il ne transforme pas le Corpus en greffe.

Il ne prétend pas qu'une publication vaut dépôt.

Il cherche simplement à faire en sorte que, si quelque chose d'important se produit après le dépôt, **le chemin permettant de le retrouver ait été indiqué avant même que cet événement n'existe.**

C'est une mesure de coopération, de traçabilité et de prudence documentaire.

I. RECEVABILITÉ ET QUALITÉ POUR AGIR

pourquoi le Conseil constitutionnel peut être saisi

Le litige porte sur une élection sénatoriale.

Pour ce type d'élection, le Conseil constitutionnel est le juge final.

Le Tribunal administratif a statué avant le scrutin sur l'enregistrement de la candidature.

Après le scrutin, cette décision peut être contestée devant le Conseil constitutionnel avec l'élection elle-même.

Le requérant agit donc à deux titres simples :

- il a présenté une candidature qui a été refusée ;
- il a fait acte de candidature à cette élection.

Le temps est très court. La requête doit parvenir dans le délai légal.

La compétence découle de l'article 59 de la Constitution.

L'article L.303 du code électoral précise le régime du jugement du tribunal administratif relatif au refus d'enregistrement.

L'article 33 de l'ordonnance organique fixe le délai contentieux.

La question n'est donc pas de savoir si le TA peut être « appelé » comme devant une cour d'appel ordinaire.

La question est différente : **le Conseil, saisi de l'élection, peut contrôler le refus d'enregistrement qui a précédé le scrutin.**

Contre-argument à fermer : la candidature ayant été refusée avant le vote, le requérant n'aurait aucun intérêt à contester le scrutin. La requête répond par son intérêt personnel comme candidat évincé et par le mécanisme particulier de L.303.

1. Compétence juridictionnelle exclusive

Aux termes de l'article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 :

« Le Conseil constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. »

Aux termes de l'article L. 303 du code électoral :

« Le jugement du tribunal administratif relatif au refus d'enregistrement d'une candidature ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. »

La juridiction constitutionnelle est donc seule compétente pour apprécier la légalité du refus d'enregistrement opposé à la déclaration de candidature du requérant et en tirer les conséquences juridiques sur la validité du scrutin.

2. Délai et qualité du requérant

Le résultat du scrutin a été proclamé publiquement le **dimanche 27 septembre 2026**. Aux termes de l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'élection peut être contestée pendant dix jours, soit jusqu'au **mercredi 7 octobre 2026 à 18h00**. La requête est formée dans le délai légal expirant le 7 octobre 2026 à 18 heures. La preuve matérielle de sa remise ou de son enregistrement est conservée avec le dossier de dépôt.

M. Jean Hugues Noël Robert justifie d'un intérêt direct et personnel pour agir, en sa double qualité :

- De candidat ayant déposé sa déclaration de candidature le 11 septembre 2026 (récipissé provisoire de dépôt délivré à 12h20) et défendeur dans les instances n° 2601714-1 et n° 2601715-1 ;
- De personne ayant fait acte de candidature à l'élection sénatoriale de Haute-Corse.

II. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

l'affaire en une image

Imaginez une porte électorale.

Le candidat affirme avoir franchi presque toutes les étapes utiles avant la fermeture.

L'administration et le tribunal ont considéré qu'une formalité manquait encore.

La question centrale est donc : **cette formalité devait-elle conduire à fermer définitivement la porte, alors que d'autres éléments permettaient peut-être de vérifier l'identité, la volonté et le consentement ?**

Une seconde question suit immédiatement : **le juge a-t-il réellement eu devant lui tous les éléments utiles pour décider ?**

Enfin, si la candidature a été écartée à tort, il faut encore demander si cette absence a pu modifier le scrutin.

Le résumé articule trois étages qui ne doivent pas être confondus :

1. régularité du refus d'enregistrement ;
2. qualité et complétude du contrôle juridictionnel antérieur ;
3. incidence possible de l'éviction sur la sincérité ou le résultat du scrutin.

Chaque étage possède ses propres faits, règles, pièces et objections.

La requête ne déduit pas automatiquement le troisième du premier.

La présente requête conteste deux choses.

D'abord, le refus d'enregistrement de la candidature.

Ensuite, les effets de ce refus sur le scrutin du 27 septembre 2026.

Le Conseil doit donc répondre à plusieurs questions distinctes.

Quelles formalités étaient réellement exigées ?

Quels éléments ont été produits ou proposés dans le délai utile ?

Quels éléments ont effectivement été portés devant le Tribunal administratif de Bastia ?

Enfin, l'éviction qui en a résulté peut-elle être regardée comme régulière et sans incidence sur le scrutin ?

Le 11 septembre 2026, M. Jean Hugues Noël Robert s'est présenté personnellement à la préfecture de la Haute-Corse.

À 12 h 20, il a reçu un reçu provisoire de déclaration de candidature.

À 14 h 14 min 39 s, il a transmis deux documents relatifs au mandataire financier.

À 16 h 14 min 05 s, un agent lui a accusé réception de ces documents.

Après ce dépôt physique à Bastia, il s'est rendu à Ajaccio.

Son objectif était de rejoindre Mme Laurence Vernerey avant 18 heures.

Ils ont enregistré ensemble une déclaration vidéo.

Cette vidéo avait une fonction précise : documenter directement leur identité, leur volonté et leur consentement.

À 17 h 57 min 55 s, M. Robert a adressé au bureau des élections un courriel contenant le lien vers cette vidéo. L'émission avant 18 heures est établie.

En revanche, l'heure exacte d'acceptation par l'infrastructure de messagerie de l'État reste inconnue.

Le traitement interne de ce message reste également à établir.

La chronologie ne repose pas sur ce seul message.

La correspondance avec Mme Laurence Vernerey entre le 7 et le 14 septembre 2026 a été indexée et vérifiée.

Elle couvre la préparation du formulaire.

Elle couvre aussi les pièces d'identité et les attestations.

Elle contient notamment **P-43.a — courriel « Autorisation » de Laurence Vernerey du 10 septembre 2026**, par lequel elle autorise expressément M. Robert à utiliser sa signature sur le CERFA où elle se porte remplaçante.

Elle documente également, par **P-43.b — courriel « Porte-parole » de Laurence Vernerey du 11 septembre 2026**, sa désignation expresse de M. Robert comme porte-parole de la campagne, ainsi que la déclaration vidéo commune et la pièce CAF produite après l'audience.

La correspondance de Mme Laurence Vernerey du 7 au 14 septembre est conservée comme ensemble sensible de sources. Deux messages décisifs en sont extraits et produits séparément : **P-43.a — Courriel « Autorisation » de Laurence Vernerey du 10 septembre 2026** et **P-43.b — Courriel « Porte-parole » de Laurence Vernerey du 11 septembre 2026**.

L'ensemble de cette correspondance reste sensible et n'est pas produit en bloc.

Les originaux restent identifiables et productibles.

Les données privées inutiles ne sont pas republiées dans le Corpus public.

Le contenu probatoire de la vidéo P-13 — déclaration vidéo commune Robert–Vernerey du 11 septembre est explicite. M. Robert déclare : « Nous sommes le 11 septembre 2026. Je suis Jean Hugues Noël Robert, candidat à l'élection sénatoriale du 27 septembre en Haute-Corse, sous le nom de Baron Mariani. Laurence est ici avec moi. » Mme Vernerey déclare ensuite : « Je suis Laurence Marie Vernerey. Je confirme librement et sans ambiguïté avoir accepté d'être la remplaçante de Jean Hugues Noël Robert pour cette élection, sous le nom de Marie-Louise d'Angelis. Je confirme également les documents et le consentement que j'ai transmis pour cette candidature. » M. Robert conclut : « Cette vidéo est adressée aujourd'hui au bureau des élections de la préfecture de Haute-Corse afin qu'il ne puisse subsister aucune ambiguïté sur notre identité, notre volonté et notre consentement. » Cette transcription ne prétend pas substituer la vidéo aux formalités de L.299 ; elle expose la fonction probatoire de la pièce quant à l'identité, à la volonté et au consentement.

La requête préfectorale originale du 11 septembre a été retrouvée dans le dossier communiqué par le TA.

Elle permet de reconstituer l'inventaire initial des pièces 1 à 16.

Cet inventaire comprend notamment le courriel du 10 septembre et ses huit pièces jointes.

Il comprend aussi le courriel préfectoral de 20 h 05, le dossier physique du 11 septembre, la circulaire ministérielle, le reçu provisoire et le courriel de 14 h 14 avec ses deux pièces jointes.

Deux éléments n'y apparaissent pas.

Le premier est l'accusé préfectoral de 16 h 14 min 05 s.

Le second est le courriel de 17 h 57 min 55 s.

Cette absence dans l'inventaire initial est établie.

En revanche, deux questions restent sans réponse suffisante.

Le courriel de 17 h 57 a-t-il été effectivement reçu avant 18 heures ?

A-t-il ensuite fait l'objet d'une transmission complémentaire au TA ?

La comparaison des bundles **2601714** et **2601715** apporte une précision importante.

Les deux bundles contiennent une saisine préfectorale signée de trois pages.

Le contenu substantiel de cette saisine est le même dans les deux dossiers.

Dans l'exposé des faits, la préfecture indique que les services avaient rappelé au candidat les articles **L.298** et **L.299**.

Dans la partie « Discussion », le raisonnement relatif à l'« original » mobilise expressément **L.299**.

L.298 n'y est pas développé séparément.

Cette distinction compte.

L.298 concerne la déclaration et la signature du candidat.

Or le candidat était physiquement présent au guichet le 11 septembre.

L.299 concerne les formalités propres au remplaçant.

Les vues e-Sagace ajoutent encore un troisième niveau.

Le « sens des conclusions » y mentionne une méconnaissance alléguée de **L.298**, **L.299** et **L.301**.

Il existe donc trois objets distincts :

1. la saisine préfectorale ;
2. les conclusions du rapporteur public ;
3. le jugement.

Ils ne doivent pas être confondus.

Avant dépôt, l'expédition primaire du jugement doit être relue ligne à ligne.

Il faut établir exactement quelles dispositions sa motivation mobilise.

Il faut aussi vérifier si elle distingue les difficultés propres au candidat de celles propres à la remplaçante.

À l'audience du 14 septembre, le requérant a remis un document manuscrit recto-verso.

Le document est daté.

Il est signé.

Il porte les deux numéros d'instance.

Son existence et son contenu sont conservés photographiquement.

La remise en main propre est rapportée par le requérant.

Le jugement confirme, de son côté, l'existence d'« observations écrites et orales ».

Le requérant rapporte aussi avoir proposé le visionnage immédiat de la vidéo.

Il rapporte enfin avoir entendu la présidente indiquer, en substance, que l'absence des CERFA originaux sur papier suffisait à écarter la candidature.

Selon son souvenir, elle n'aurait donc pas jugé nécessaire d'examiner davantage les autres pièces.

Aucune trace institutionnelle identifiée ne corrobore cette déclaration d'audience.

Elle reste donc qualifiée comme **témoignage du requérant**.

Elle n'est pas présentée comme un fait juridictionnel établi.

Après le jugement, plusieurs demandes ont été adressées au greffe pour identifier les pièces, traces et métadonnées du dossier. Le 1er octobre 2026, la greffière en chef a refusé de donner suite aux six questions matérielles résiduelles en les rattachant globalement à des « explications ou commentaires complémentaires », tout en invitant le requérant à saisir le Conseil constitutionnel. La présente requête suit cette orientation substantielle sur le fondement de l'article L.303 du code électoral, et non de l'article L.292 cité dans ce courriel.

Traçabilité des documents et des décisions préfectorales

Un fichier numérique a une histoire.

Il faut savoir d'où il vient.

Il faut savoir quand il a été envoyé.

Il faut savoir s'il a été modifié.

Il faut savoir qui l'a reçu.

Ici, cette histoire compte autant que le contenu du fichier.

La provenance numérique doit permettre de reconstituer l'origine d'un fichier, ses transmissions et ses transformations.

On distingue source native, transmission, copie, transformation, accusé, empreinte cryptographique et inventaire juridictionnel.

À ne pas confondre : présence d'un fichier dans un ensemble de fichiers, réception par une administration et examen effectif par un juge sont trois propositions différentes.

Le 2 octobre 2026 à 13 h 33 min 55 s, le requérant a adressé à la préfecture une relance consolidée comportant dix-huit demandes autonomes (P1–P18), produite comme **P-45.d — Relance structurée P1–P18 du 2 octobre 2026**. Elles portent notamment sur la réception et le traitement du courriel de 17 h 57 min 55 s, les transmissions au TA, la chronologie de création/finalisation/validation de la saisine préfectorale, la compétence et la délégation, la conservation des traces, ainsi que le fichier natif effectivement transmis via Télérecours, ses noms de fichiers, empreintes, procès-verbal numérique et accusés.

La chaîne complète des échanges électroniques pertinents avec la préfecture et le Tribunal administratif est reproduite dans **P-46 — Registre exhaustif des courriels Préfecture / Tribunal administratif**. Cette pièce ne transforme pas chaque message en preuve de réception, de transmission ou d'examen effectif ; elle permet de contrôler, message par message, ce qui a été envoyé, reçu ou répondu et à quelle date.

P-36 — Note forensic sur la provenance numérique de la requête préfectorale constate que les PDF communiqués par le TA sont des ensembles de fichiers ultérieurement recomposés : leur contenu est lisible, mais cette représentation ne suffit pas, à elle seule, à établir la provenance numérique complète du fichier source préfectoral. Ce constat n'implique ni disparition du fichier natif, ni altération fautive ; il justifie seulement la demande de la trace d'origine.

À ce stade, la situation probatoire est donc volontairement dissociée : **demande envoyée = établie ; réponses demandées = non encore établies**. Si ces éléments demeurent indisponibles au moment du dépôt, ils pourront être identifiés comme inconnues et, le cas échéant, faire l'objet d'une demande d'instruction au titre de l'article 42 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

Un de ces bulletins nuls, photographié lors de la consultation du 1er octobre, porte imprimée la désignation « (Elections Sénatoriales 2027) BARON MARIANI ». Cette pièce ne vaut ni suffrage valide ni mesure d'un score contrefactuel ; elle constitue néanmoins une manifestation matérielle d'intérêt pour l'offre qui n'était pas disponible sur le bulletin officiel. Le requérant rapporte par ailleurs qu'un grand électeur aurait revendiqué publiquement ce geste sur une chaîne locale ; cette attribution personnelle reste à vérifier et n'est pas présentée ici comme établie.

Le scrutin du 27 septembre a donné à M. Parigi **71,8 % du collège électoral (442 voix sur 616)**.

M. Battini a obtenu **14,3 % du collège (88 voix sur 616)**.

Les bulletins blancs représentent **5,8 % du collège (36 bulletins sur 616)** et les bulletins nuls **6,5 % (40 sur 616)**.

L'écart brut entre les deux candidats admis représente donc **57,5 % du collège (354 voix)**.

Mais cet écart ne répond pas à la bonne question.

Pour perdre la majorité absolue au premier tour, M. Parigi n'avait pas besoin de perdre 354 voix.

Selon le comportement des non-exprimés, l'ordre de grandeur pertinent est d'environ **22 % à 29 % du collège électoral, soit 134 à 177 électeurs**.

Le même jour, en Corse-du-Sud, une offre distincte a réuni **33 % du collège**.

Avant le scrutin, les déclarations publiques et articles conservés dans **P-41 — annexe de déclarations publiques et commentaires de presse** permettent d'identifier autour de M. Battini une base institutionnelle publique minimale d'environ **0,8 % du collège (cinq grands électeurs sur 616)**.

Son résultat a pourtant atteint **14,3 % du collège (88 voix sur 616)**.

Ce contraste montre qu'un soutien public visible ne se confond pas avec le vote secret : l'absence de déclarations publiques de soutien en nombre comparable à un résultat électoral ne permet pas, à elle seule, de déduire l'absence d'un réservoir de voix de cet ordre.

Ces éléments ne prédisent pas le vote empêché.

Ils justifient un examen propre de l'influence possible de l'absence d'une troisième offre.

III. CHRONOLOGIE PROBATOIRE EN TROIS PÉRIODES DISTINCTES

pourquoi la chronologie est centrale

Dans ce dossier, quelques minutes comptent.

Une pièce envoyée avant 18 heures n'a pas la même portée qu'une pièce envoyée après.

Une réponse reçue avant une audience n'a pas la même portée qu'une réponse reçue après.

La chronologie sert donc de **colonne vertébrale**.

Elle évite aussi un piège : raconter après coup une histoire plus simple que les traces réelles.

La chronologie distingue :

- événement ;
- heure d'émission ;
- heure de réception connue ;
- heure d'enregistrement ;
- fait établi ;
- fait rapporté ;
- inférence ;
- inconnu.

Elle est annexée sous forme détaillée.

Elle ne remplace aucune preuve primaire.

Les faits sont présentés dans trois périodes distinctes. La première couvre les démarches accomplies avant le vendredi 11 septembre 2026 à 18 heures, heure de clôture du dépôt des candidatures. La deuxième va de cette clôture au jugement du Tribunal administratif le 14 septembre. La troisième rassemble les démarches postérieures, les recherches de traces, le scrutin du 27 septembre et les conséquences de l'éviction de la candidature.

1. Période 1 : Faits et diligences antérieurs à la clôture légale (11 septembre à 18h00)

Cette période répond à une seule question : **qu'est-ce qui a été fait avant la fermeture de la porte à 18 heures ?**

Chaque minute utile est donc rattachée à une trace.

La borne de 18 h commande la qualification temporelle.

Toute proposition doit préciser s'il s'agit d'une émission, d'une réception connue ou d'un traitement interne encore inconnu.

- **Antécédents documentés (01/10/2025 – 24/05/2026)** : La démarche électorale du requérant est publique, constante et préméditée : annonce sur le réseau public X le 1er octobre 2025, publication doctrinale sur l'Autonomie de Capacité le 20 mai 2026 et déclaration formelle à la presse insulaire (*Corse Net Infos*) le 24 mai 2026. Ces antécédents fournissent un contexte chronologique ; ils ne sont pas produits comme pièces autonomes du paquet contentieux.
- **Jeudi 10 septembre 2026 à 17h54:50** : Transmission dématérialisée proactive de l'ensemble du dossier de candidature à l'adresse officielle du Bureau des élections et de la démocratie locale (pref-elections@haute-corse.gouv.fr) (**Pièce P-04 — premier envoi du 10 septembre**,

avis d'échec et retransmission allégée). Accusé de réception automatique du serveur de l'État à 17h56:53 (Pièce P-05 — accusé automatique de réception du 10 septembre à 17 h 56 min 53 s).

- **Jeudi 10 septembre 2026 à 20h05:04** : Courriel tardif de l'administration préfectorale exigeant, à la veille de la clôture, le dépôt d'« originaux papier » non spécifiés par le code électoral (**Pièce P-06 — réponse du Bureau des élections du 10 septembre à 20 h 05 sur les originaux**).
- **Vendredi 11 septembre 2026 à 08h14:11** : Réponse immédiate de M. Robert confirmant qu'il se déplace personnellement en train depuis Corte pour se présenter au guichet (**Pièce P-07 — courriel du candidat du 11 septembre à 8 h 14 annonçant son déplacement**).
- **Vendredi 11 septembre 2026 (matin)** : Le trajet effectivement réalisé diffère du plan initial, avec un départ de Corte à 9 h 45 et une arrivée prévue à Bastia à 11 h 39 : départ de Corte plus tardif, trajet en stop puis montée très probable à **Lucciana L'Alivella** dans le train n°2 Ajaccio-Bastia. Le passage photographié à Lupinu vers 11 h 51 et l'arrivée photographiée à Bastia vers 11 h 55 sont compatibles avec environ 14 puis 16–17 minutes de retard sur l'horaire théorique. Le point exact de montée reste qualifié de **très probable**, non certain (**P-08 — traces du trajet du 11 septembre vers Bastia**).
- **Vendredi 11 septembre 2026 à 12h10–12h20** : Présentation physique du candidat aux guichets de la préfecture à Bastia. À **12h20**, l'administration délivre un **récépissé provisoire de déclaration**, établissant la prise en charge du dépôt avant l'échéance légale, **sans préjuger de sa conformité** (**Pièce P-09 — récépissé provisoire de déclaration de candidature du 11 septembre à 12 h 20**).
- **Vendredi 11 septembre 2026 à 14h14:39** : Transmission par courriel des deux formulaires du mandataire financier sollicités verbalement au guichet, accompagnée de l'offre formelle du candidat de rester à la disposition des services jusqu'à 18h00 (**Pièce P-10 — courriel de 14 h 14 transmettant les documents du mandataire financier**).
- **Vendredi 11 septembre 2026 à 16h14:05** : Le chef du Bureau des élections, M. Jean-Pierre Cavaillé, répond formellement : « *J'accuse réception des documents* », sans émettre la moindre réserve écrite ni formuler de demande de régularisation complémentaire (**Pièce P-11 — courriel préfectoral de 16 h 14 accusant réception des documents**).
- **Vendredi 11 septembre 2026 — de Bastia à Ajaccio** : Après sa présentation physique à la préfecture de Bastia, le candidat rejoint Mme Laurence Vernerey à Ajaccio afin de produire avec elle, avant l'échéance, une preuve commune et contemporaine de son consentement. Cette diligence doit être appréciée avec les autres garanties déjà fournies et non comme une formalité de substitution.
- **Vendredi 11 septembre 2026 à 17h45:55** : création de VID_20260911_174455.mp4, déclaration vidéo commune enregistrée en une prise continue. L'original conservé est associé à l'empreinte SHA-256 aaac3d97801f57185e38cb3c26f9ec4597aee52188a494f63a81874e1fb1a7d8 et à une taille de **79 663 474 octets** (**Pièce P-13 — déclaration vidéo commune Robert–Vernerey du 11 septembre**).
- **Vendredi 11 septembre 2026 à 17h57:55** : Afin de documenter contemporanément l'identité, la volonté et le consentement de Mme Laurence Vernerey, le candidat transmet au Bureau des élections un courriel contenant le lien vers la déclaration vidéo commune (**Pièce P-12 — courriel de 17 h 57 min 55 s contenant le lien vers la vidéo**). L'émission avant 18 h est établie côté expéditeur ; sa réception par l'infrastructure de l'État, son éventuel versement au TA et son examen effectif sont trois questions distinctes.
- **Vendredi 11 septembre 2026 à 18h00:00** : Clôture légale du dépôt des candidatures (art. L. 300 c. élect.).

2. Période 2 : L'instruction préfectorale et le jugement du TA de Bastia (11–14 septembre)

Après le dépôt, le dossier change de mains.

La préfecture saisit le tribunal.

Le tribunal doit alors décider rapidement.

La question devient : **quelles informations ont effectivement suivi le dossier jusqu'au juge ?**

Cette période porte sur la composition du dossier juridictionnel, les productions complémentaires, l'audience, la note en délibéré et le jugement.

La requête évite de déduire une absence de transmission du seul fait qu'une pièce n'apparaît pas dans l'inventaire initial.

- **11 septembre 2026 à 18 h 16** : saisine du Tribunal administratif par la préfète de la Haute-Corse (instances n° 2601714-1 et n° 2601715-1) (**P-14 — requête préfectorale et inventaire initial des**

pièces).

- **Inventaire initial établi par P-14 — requêtes préfectorales au Tribunal administratif et inventaire initial des pièces** : la requête décrit seize pièces : **PREF-1** courriel du candidat du 10 septembre à 17 h 54 ; **PREF-2 à PREF-9** ses huit pièces jointes ; **PREF-10** courriel préfectoral du 10 septembre à 20 h 05 ; **PREF-11** dossier physique du 11 septembre contenant une pièce unique ; **PREF-12** circulaire ministérielle du 20 juillet 2026 ; **PREF-13** reçu provisoire ; **PREF-14** courriel du candidat du 11 septembre à 14 h 14 ; **PREF-15 et PREF-16** les deux pièces relatives au mandataire financier jointes à ce courriel.
- **Absences établies de cet inventaire initial** : l'accusé humain du BEDL de 16 h 14 min 05 s (**P-11 — courriel préfectoral du 11 septembre à 16 h 14 min 05 s accusant réception des documents**) et le courriel de 17 h 57 min 55 s contenant le lien vidéo (**P-12 — courriel du 11 septembre à 17 h 57 min 55 s contenant le lien vers la vidéo**) n'apparaissent pas parmi les seize pièces énumérées. Cette constatation ne permet pas, à elle seule, d'établir que P-12 — courriel de 17 h 57 min 55 s contenant le lien vers la vidéo avait déjà été reçu par la préfecture avant 18 heures ni qu'aucune production ultérieure n'a été faite.
- **11 septembre 2026 à 18 h 45 min 53 s** : le TA adresse au requérant, via France Transfert, un pli annonçant deux requêtes relatives aux élections sénatoriales et contenant les deux requêtes ainsi que les deux PDF préfectoraux correspondants. Cette transmission établit que les requêtes préfectorales et leurs bundles ont été communiqués au requérant le soir même (**P-14 — requête préfectorale et inventaire initial des pièces**).

La provenance de cette communication est documentée par **deux courriels distincts de France Transfert au même horodatage** : le premier annonce le pli expédié par le greffe, énumère les quatre fichiers transmis et précise qu'un mot de passe a été envoyé séparément ; le second communique ce mot de passe. Cette paire de messages est conservée comme **P-44 — communication France Transfert des requêtes préfectorales le 11 septembre**. Les secrets techniques (mot de passe et lien de téléchargement) ne sont pas publiés dans le Corpus ; leur existence et la structure de la transmission sont, elles, vérifiées.

- **14 septembre 2026 à 14 h 09 min 17 s** : courriel d'alerte adressé par le requérant à la préfète avec copie au greffe du TA, signalant que certaines transmissions de l'après-midi du 11 septembre ne paraissaient pas figurer dans le dossier communiqué (**P-15 — courriel d'alerte du 14 septembre avant l'audience**).
- **14 septembre 2026 à 15 h 00** : audience publique. Le jugement confirme que M. Robert a présenté des « observations écrites et orales ». Le requérant indique que ses observations écrites correspondaient à **P-16 — mémoire en défense devant le Tribunal administratif** et qu'il a remis, dès l'ouverture des débats, **P-17 — note manuscrite recto-verso remise à l'audience**. Deux photographies permettent d'établir aujourd'hui l'existence et le contenu de P-17. L'identité exacte entre le PDF aujourd'hui conservé comme P-16 et l'exemplaire matériel présenté à l'audience, ainsi que le rattachement de P-17 à l'entrée Sagace « Réception d'une lettre », restent à verrouiller.
- **Audience — élément rapporté** : le requérant rapporte avoir proposé le visionnage immédiat de la vidéo P-13 — déclaration vidéo commune Robert-Vernerey du 11 septembre et avoir entendu la présidente indiquer, en substance, que l'absence des CERFA originaux papier suffisait à écarter la candidature sans examen supplémentaire des autres pièces. Aucune trace écrite institutionnelle identifiée ne corrobore encore cette déclaration ; une éventuelle trace d'audience est sollicitée à titre d'instruction.
- **14 septembre 2026 à 15 h 48 min 32 s / 15 h 49** : envoi au greffe d'une note en délibéré avec l'attestation CAF relative à Mme Vernerey (**P-18 — attestation CAF relative à Mme Vernerey / P-19 — note en délibéré du 14 septembre**) ; le jugement mentionne son enregistrement à 15 h 49 et le greffe confirmera le 16 septembre que la formation en avait pris connaissance avant de décider.
- **14 septembre 2026** : jugement du Tribunal administratif de Bastia refusant l'enregistrement de la candidature (**P-20 — jugement du Tribunal administratif de Bastia du 14 septembre 2026**). L'heure exacte de sa mise à disposition au greffe reste à établir.
- **Notification postale de P-20 — jugement du Tribunal administratif de Bastia du 14 septembre et notification** : le jugement a été adressé au requérant par **lettre recommandée avec avis de réception**. La chaîne matérielle conservée comprend l'avis de passage trouvé dans la boîte aux lettres, le pli recommandé retiré au bureau de **La Poste CORTE**, la page de notification du greffe et les trois pages du jugement. Le bureau **La Poste CORTE** est officiellement référencé par La Poste à **Avenue du Baron Mariani, 20250 Corte** (source officielle : <https://localiser.laposte.fr/haute-corse/corte/corte-200960>). Le requérant indique avoir pris, **en sortant de ce bureau après le retrait de ce courrier**, la photographie de la plaque de rue « Avenue du Baron Mariani ». L'intérêt principal de cette photographie n'est pas d'horodater le retrait : elle donne au lecteur un repère matériel simple montrant que la désignation « **Baron Mariani** » possède un ancrage public et local et n'est pas une

appellation inventée ex nihilo pour la campagne. Cette photographie **ne prouve pas, à elle seule, un droit nobiliaire personnel du requérant ni sa généalogie**, qui relèvent de preuves distinctes. Elle ne porte pas non plus, à elle seule, un horodatage certain. Une trace conversationnelle antérieure établit toutefois qu'elle avait déjà été transmise à ChatGPT **au plus tard le 25 septembre 2026 à 15 h 17 CEST** ; cette date constitue seulement une borne ante quem de possession/transmission de l'image.

3. Période 3 : Les vérifications probatoires, le scrutin du 27 septembre et le contentieux constitutionnel

Après le jugement, le requérant cherche à reconstruire ce qui s'est réellement passé.

Puis l'élection a lieu sans sa candidature.

Enfin commence le délai très court pour saisir le Conseil constitutionnel.

Cette période distingue les démarches de vérification, les résultats officiels, les demandes de pièces et la préparation du recours constitutionnel.

Les actes postérieurs ne réparent pas rétroactivement le dossier antérieur. Ils servent à l'établir.

- **14 septembre 2026 à 14 h 09 min 17 s, avant l'audience** : le requérant alerte la préfète, avec copie au greffe du TA, que le courriel de 17 h 57 et la vidéo ne paraissent pas figurer dans le dossier transmis et demande expressément leur communication aux deux instances (**P-15 — courriel d'alerte du 14 septembre avant l'audience**).
- **15 septembre 2026 à 08 h 42 min 17 s** : première demande post-jugement adressée à la préfecture sur trois questions strictement factuelles : le courriel de 17 h 57 a-t-il été reçu avant 18 h ? figurait-il dans la saisine de 18 h 16 ? à défaut, a-t-il été transmis ultérieurement avant que le TA statue ?
- **16 septembre 2026 à 08 h 39 min 16 s** : relance sur ces trois mêmes questions. À **08 h 52 min 29 s**, M. Adrien Vidal répond en renvoyant au jugement et à l'absence de commentaire de la décision de justice, sans répondre matériellement aux trois vérifications demandées.
- **17 septembre 2026 à 10 h 06 min 10 s** : nouvelle reformulation limitée aux opérations des services préfectoraux, avec proposition d'une réponse « oui », « non » ou « information non disponible » pour chacun des trois points.
- **18 septembre 2026 à 14 h 59 min 59 s** : nouvelle relance constatant que ces trois vérifications demeurent sans réponse.
- **16 septembre 2026 à 08 h 38 min 28 s** : première demande explicite au greffe portant notamment sur la liste chronologique des pièces enregistrées dans chacun des deux dossiers (**P-29 — demande du 16 septembre sur la liste chronologique des pièces**).
- **16 septembre 2026** : le greffe répond que les écritures de la préfecture ont été communiquées « dans leur totalité », confirme que la note en délibéré a été prise en compte avant la décision et renvoie notamment vers Sagace (**P-30 — réponse du greffe du 16 septembre**).
- **21 septembre 2026** : le greffe invite le requérant à retirer le jugement envoyé par voie postale, indique que le jugement répond à ses interrogations et précise rester à sa disposition si des questions subsistent après lecture (**P-31 — réponse du greffe du 21 septembre invitant à lire le jugement**).
- **25 septembre 2026 à 16 h 50 min 46 s** : après retrait et lecture du jugement, le requérant réduit ses demandes à six questions matérielles résiduelles (**P-32 — six questions matérielles résiduelles adressées au greffe le 25 septembre**).
- **25 septembre 2026 à 16 h 59 min 13 s** : demande distincte à la préfecture portant sur les traces du courriel de 17 h 57 min 55 s, les demandes d'originaux et les transmissions au TA, avec demande de conservation des journaux techniques encore existants (**P-22 — demande du 25 septembre de conservation et communication des traces préfectorales**).
- **26 septembre 2026** : demande au Bureau des élections sur la modalité matérielle d'une éventuelle saisine du représentant de l'État au titre de l'article 34 ; le fil Gmail vérifié ne contient aucune réponse (**P-45.a — demande du 26 septembre au Bureau des élections sur les modalités de dépôt au titre de l'article 34**).
- **27 septembre 2026** : scrutin sénatorial et proclamation des résultats officiels : **98,4 % du collège a voté (606 sur 616) ; 5,8 % de bulletins blancs (36) ; 6,5 % de bulletins nuls (40) ; 86,0 % de suffrages exprimés (530) ; 71,8 % pour M. Parigi (442 voix) ; 14,3 % pour M. Battini (88 voix) (P-27 — résultats officiels du scrutin du 27 septembre 2026)**.
- **28 septembre 2026** : demande à la préfecture de consultation et de transmission des procès-verbaux et pièces électorales disponibles dans le délai organique (**P-26 — demande du 28 septembre de communication du procès-verbal et des pièces électorales**).

- **28 septembre 2026** : demande directe à la Sous-préfecture de Corte afin de savoir si elle peut recevoir une requête pour le compte du représentant de l'État, selon quel canal, jusqu'à quelle heure et avec quelle preuve de réception ; le fil Gmail vérifié ne contient aucune réponse et aucune réponse provenant de l'adresse institutionnelle de la Sous-préfecture n'a été retrouvée dans la recherche ciblée au 7 octobre (**P-45.b — demande du 28 septembre à la Sous-préfecture de Corte sur la réception d'une requête au titre de l'article 34**).
- **1er octobre 2026** : la Sous-préfecture de Corte est mise en copie d'un courriel de consolidation rappelant notamment que la modalité concrète de saisine reste sans réponse suffisante (**P-45.c — consolidation du 1er octobre avec la Sous-préfecture de Corte en copie**).
- **2 octobre 2026** : nouvelle relance numérotée P1–P18 avec la Sous-préfecture en copie ; P11 redemande la modalité et l'heure limite pratique de remise, P12 l'état des demandes des 26 et 28 septembre (**P-45.d — relance du 2 octobre sur les modalités pratiques de dépôt**).
- **30 septembre 2026 à 08 h 16 min 30 s** : le chef du Bureau des élections confirme la possibilité de consulter les pièces et propose un rendez-vous le 1er octobre à 14 h ; la demande de transmission dématérialisée n'est pas explicitement tranchée (**P-28 — proposition de consultation des pièces électorales**).
- **1er octobre 2026 à 15 h 13 min 26 s** : la greffière en chef du TA refuse de donner suite aux six questions résiduelles, les rattachant globalement à des éléments de procédure et au jugement et indiquant que le greffe n'a pas vocation à apporter des « explications ou commentaires complémentaires ». Elle invite simultanément le requérant à saisir le Conseil constitutionnel et cite l'article L.292 du code électoral (**P-33 — réponse de la greffière en chef du 1er octobre**).
- **1er octobre 2026** : le requérant consolide parallèlement auprès de la préfecture cinq questions relatives à la réception et à la transmission du courriel/vidéo du 11 septembre et rappelle l'échéance contentieuse du 7 octobre à 18 h (**P-45.c — Consolidation générale du 1er octobre 2026 avec la Sous-préfecture de Corte en copie**).

4. Séquence post-jugement : accès aux éléments matériels et effectivité du recours

Pour contester une décision, il faut pouvoir comprendre le dossier.

Or certaines informations ont dû être demandées plusieurs fois.

Le problème n'est pas que toute l'administration serait restée silencieuse.

Le problème est que **certaines questions utiles sont restées ouvertes pendant que l'horloge du recours continuait de tourner**.

La séquence doit distinguer réponse partielle, non-communication, absence de réponse retrouvée et inexistence prouvée.

Ces catégories ne sont pas interchangeables.

La voie ouverte par l'article L.303 du code électoral est différée : le jugement rendu sur le refus d'enregistrement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. Après le scrutin, l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 enferme cette contestation dans un délai de dix jours suivant la proclamation, expirant en l'espèce le **7 octobre 2026 à 18 heures**.

Dans cette fenêtre, le requérant cherche à établir plusieurs éléments matériels relatifs aux dossiers du Tribunal administratif : inventaire des pièces initiales et complémentaires, identification d'une entrée Sagace « Réception d'une lettre », heure de mise à disposition du jugement, existence éventuelle d'une trace d'audience, identité du greffier d'audience et modalités d'accès à la minute signée.

La première demande explicite portant sur la liste chronologique des pièces enregistrées dans chacun des deux dossiers a été adressée au greffe le **16 septembre 2026 à 08 h 38 min 28 s CEST**, sous l'objet « TA Bastia – n° 2601714-1 et 2601715-1 – demande de communication et vérifications matérielles ».

Le greffe a ensuite successivement :

- orienté le requérant vers Sagace et le suivi informatique des dossiers ;
- proposé le rattachement à Télérecours Citoyens pour obtenir davantage de précisions ;
- invité le requérant à retirer puis lire le jugement, en indiquant le 21 septembre rester disponible si des questions subsistaient après cette lecture.

Le requérant a consulté Sagace, examiné la voie Télérecours Citoyens, retiré et lu le jugement le 25 septembre, puis limité sa demande à six questions matérielles demeurées sans réponse suffisante.

Le **1er octobre 2026 à 15 h 13 min 26 s CEST**, la greffière en chef a répondu que ces questions se rapportaient à la procédure et au jugement, que le greffe n'avait pas vocation, après le prononcé d'une décision, à apporter des explications ou commentaires complémentaires, et qu'il n'était pas en mesure de donner suite aux demandes. Elle a simultanément invité le requérant à saisir le Conseil constitutionnel, en visant l'article **L.292** du code électoral.

Le requérant distingue deux éléments :

1. **l'orientation substantielle** — saisir le Conseil constitutionnel — est cohérente avec l'article L.303 et est suivie par la présente requête ;
2. **la référence textuelle L.292** paraît, sous réserve de correction, viser un autre contentieux, relatif au tableau des électeurs sénatoriaux et à l'élection des délégués et suppléants communaux.

Le présent grief ne soutient pas qu'un silence, une réponse générique ou un refus de communication prouve à lui seul l'irrégularité initiale. Il soutient plus étroitement que, si **La requête préfectorale et son inventaire initial des pièces (P-14 — requêtes préfectorales au Tribunal administratif et inventaire initial des pièces)** établissent **l'inventaire initial des seize pièces préfectorales**, plusieurs faits matériels susceptibles d'éclairer la contestation restent **inconnus / non communiqués** : éventuelles productions ultérieures, identification de « Réception d'une lettre », heure de mise à disposition, trace d'audience, identité du greffier d'audience et modalités d'accès à la minute.

La même difficulté concerne le recours lui-même.

Le 26 septembre, le requérant a demandé au Bureau des élections comment remettre une requête au représentant de l'État au titre de l'article 34.

Le 28 septembre, il a posé une question plus précise à la Sous-préfecture de Corte.

Peut-elle recevoir cette requête pour le compte du représentant de l'État ?

Par quel canal ?

Jusqu'à quelle heure ?

Avec quel récépissé ?

Ces questions ont été reprises les 1er et 2 octobre.

La Sous-préfecture était en copie.

Le courriel du 2 octobre les identifie expressément comme demandes P11 et P12.

Au 7 octobre, aucune réponse substantielle retrouvée ne ferme ces questions (ensemble constitué de **P-45.a — Demande du 26 septembre 2026 au Bureau des élections sur la modalité matérielle d'une saisine au titre de l'article 34**, **P-45.b — Demande du 28 septembre 2026 à la Sous-préfecture de Corte sur la réception de la requête**, **P-45.c — Consolidation générale du 1er octobre 2026 avec la Sous-préfecture de Corte en copie** et **P-45.d — Relance structurée P1–P18 du 2 octobre 2026**).

La préfecture a continué à répondre sur plusieurs objets, notamment le 30 septembre lorsqu'elle a proposé la consultation des pièces électorales (**P-28 — proposition de consultation des pièces électorales**). En revanche, les questions portant directement sur la manière de remettre la requête au représentant de l'État, sur le canal à utiliser, l'heure limite pratique et la preuve de réception sont restées sans réponse substantielle retrouvée avant l'échéance.

Cette différence est matériellement pertinente. Un droit de recours n'est pleinement effectif que si celui qui l'exerce peut savoir, dans le temps utile, comment le remettre et comment en prouver la réception.

Le Conseil peut, sur le fondement de l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067, se faire communiquer les documents et rapports ayant trait à l'élection.

IV. FORMALITÉS DE CANDIDATURE ET DISTINCTION DES RÉGIMES NORMATIFS

le cœur juridique du problème

La loi exige des formalités.

Ces formalités servent des buts réels : identifier les personnes, vérifier leur consentement et prévenir la fraude.

Le dossier ne demande pas de supprimer ces protections.

Il demande de savoir **ce que la loi exige exactement et ce qu'il faut faire lorsqu'une personne rencontre un empêchement fonctionnel pour accomplir une formalité manuscrite.**

Autrement dit : une règle protège une porte. Il faut encore vérifier si elle impose réellement une serrure précise, et si cette serrure devient impossible à utiliser dans une situation particulière.

Trois questions doivent rester séparées :

1. contenu propre de L.298/L.299 ;
2. valeur probante éventuelle de l'écrit électronique ;
3. portée d'une jurisprudence admettant une adaptation fonctionnelle en présence d'un handicap.

L'article 1366 du code civil ne neutralise pas automatiquement le droit électoral spécial.

Dans une décision du **14 mai 2021 (Conseil d'État, n° 445497)**, rendue dans un autre contentieux électoral, le Conseil d'État a admis qu'en cas de handicap faisant obstacle à l'accomplissement personnel d'une signature ou d'une mention manuscrite, un tiers puisse matériellement accomplir ce geste à la demande de l'intéressé, sous réserve que son consentement soit établi.

Ce précédent éclaire directement la question posée ici : lorsqu'un handicap empêche l'accomplissement personnel d'une formalité manuscrite, la règle doit être appréciée au regard de la nature de l'empêchement, du texte applicable et des garanties établissant le consentement de l'intéressé.

L'argumentation du refus d'enregistrement repose sur une confusion méthodique entre plusieurs exigences juridiques distinctes qu'il convient de dissocier rigoureusement :

L'identité, le consentement, le support matériel de transmission et l'aménagement rendu nécessaire par un handicap sont quatre questions distinctes. Les confondre conduit à faire porter à une difficulté la réponse qui appartient à une autre.

0. Droit européen de se porter candidat et exigence d'effectivité

Le droit de se présenter à une élection ne se réduit pas à une phrase dans un texte.

Il doit pouvoir être exercé dans la réalité.

Le principe d'effectivité n'efface pas les formalités électorales.

Il oblige en revanche à examiner leur effet concret dans la situation soumise au juge.

La référence européenne sert de cadre d'effectivité.

Elle ne dispense pas d'appliquer les conditions nationales licites de candidature.

Le grief doit donc articuler droit d'accès, finalité de la formalité et proportion de la restriction.

L'article 3 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme garantit, selon la jurisprudence de la Cour européenne, des droits individuels comprenant le droit de vote et le **droit de se porter candidat**. Ces droits ne sont pas absolus et les États disposent d'une marge d'appréciation importante pour fixer les conditions d'éligibilité et de candidature. La Cour contrôle toutefois que les limitations ne portent pas atteinte à la substance du droit et ne le privent pas de son effectivité.

Le requérant invoque ce cadre non pour écarter les formalités électorales prévues par la loi, mais pour demander que leur interprétation et leur application soient examinées au regard de l'exercice effectif du droit de se porter candidat et de la libre expression du choix du corps électoral.

1. L'exigence légale du consentement, de la signature et de la mention manuscrite

La remplaçante devait accepter.

Son acceptation devait être écrite.

Elle devait aussi signer et écrire une mention prévue par la loi.

Ces trois exigences doivent être regardées séparément.

L.299 doit être lu littéralement avant toute discussion d'adaptation.

La requête ne soutient pas que consentement prouvé = formalité automatiquement satisfaite.

Elle soutient que la nature exacte de chaque exigence et les effets d'un empêchement fonctionnel doivent être examinés. L'article **L.299 du code électoral** exige, pour le remplaçant d'un candidat au scrutin majoritaire sénatorial, une **acceptation écrite**, revêtue de la **signature** du remplaçant et suivie d'une **mention manuscrite** déterminée par la loi.

Le texte ne formule pas lui-même, en ces termes, une règle générale disant que seul un support papier matériel pourrait constituer l'écrit exigé. Mais cette constatation textuelle **ne suffit pas** à conclure qu'un document électronique, une image de signature ou une vidéo satisfait nécessairement les formalités de L.299. La question à trancher est plus étroite : quelles exigences de support, d'accomplissement personnel et d'originalité résultent exactement du régime électoral spécial, de sa finalité probatoire et de la jurisprudence applicable ?

2. Portée éventuelle de l'article 1366 du code civil — articulation à démontrer avec le droit électoral spécial

Un écrit électronique peut prouver beaucoup de choses.

Mais cela ne signifie pas qu'il remplace toujours une formalité électorale spéciale.

Le dossier sépare donc **preuve** et **formalité**.

L'article 1366 peut éclairer la valeur probante d'un écrit électronique.

Il ne doit pas être utilisé comme règle de substitution automatique à L.299.

Toute articulation doit être démontrée, non présumée. L'article **1366 du code civil** reconnaît, sous ses conditions propres, une force probante à l'écrit électronique comparable à celle de l'écrit papier.

Le requérant l'invoque **comme règle de preuve**, non comme disposition ayant pour effet automatique d'écarter une formalité électorale spéciale. L'identification de Mme Laurence Vernerey est soutenue par plusieurs pièces contemporaines ; l'intégrité et la chronologie des fichiers peuvent être documentées par leurs métadonnées, empreintes et traces de conservation. Il reste néanmoins à déterminer si et dans quelle mesure ces éléments sont juridiquement pertinents pour l'accomplissement des exigences spécifiques de L.299.

3. Handicap, empêchement fonctionnel et jurisprudence du Conseil d'État du 14 mai 2021

Une personne peut vouloir accomplir une formalité et ne pas pouvoir physiquement l'accomplir de la manière habituelle.

Le droit doit alors répondre à une question concrète : **comment vérifier sa volonté sans lui fermer l'accès ?**

CE 445497 constitue un précédent fonctionnel, mais dans un autre régime électoral.

La transposition est donc analogique.

Elle exige de comparer le texte, le type de formalité, la nature de l'empêchement et les garanties de consentement.

Dans sa décision du **14 mai 2021 (n° 445497)**, rendue à propos de formalités électorales comportant une signature et une mention manuscrite, le Conseil d'État a admis que, lorsqu'un **handicap permanent ou provisoire fait obstacle à l'accomplissement personnel** de ces gestes, ceux-ci peuvent être apposés par un tiers à la demande de l'intéressé, sous réserve que son consentement éclairé soit établi.

La présente affaire relève de l'article **L.299** du code électoral et non du texte directement examiné dans cette décision. La transposition n'est donc pas affirmée comme automatique. Elle constitue en revanche une **question juridique sérieuse à instruire**, compte tenu de la proximité fonctionnelle des formalités : signature, mention manuscrite et expression personnelle du consentement.

En l'espèce, le dossier distingue strictement :

- le **handicap administrativement reconnu**, documenté par l'attestation CAF établissant le bénéfice de l'AAH ;
- l'**empêchement fonctionnel concret** des 10 et 11 septembre, qui doit être établi par un faisceau de faits et ne se déduit pas du seul statut AAH ;
- le **consentement éclairé** de Mme Vernerey, documenté par ses échanges, ses pièces, son autorisation explicite donnée au candidat et la déclaration vidéo contemporaine ;
- la **demande faite au tiers**, matérialisée notamment par l'autorisation d'utiliser sa signature.

Le requérant soutient que ces éléments imposaient d'examiner si la jurisprudence du 14 mai 2021 était applicable ou transposable avant de traiter l'absence d'un geste manuscrit personnel comme définitivement dirimante.

IV bis. SOLUTIONS PRATICABLES AVANT L'ÉCHÉANCE ET EXIGENCES EFFECTIVEMENT OPPOSÉES

la question des solutions possibles

Une difficulté n'est pas forcément une impasse.

Avant 18 heures, plusieurs solutions pouvaient peut-être être proposées ou demandées.

La matrice pose donc une question concrète : **existait-il une façon simple de protéger la même sécurité juridique sans exclure définitivement la candidature ?**

Cette question ne suppose pas que l'administration avait l'obligation d'inventer n'importe quelle solution.

Elle demande seulement de comparer ce qui était exigé avec ce qui était matériellement praticable.

Pour chaque exigence, la matrice distingue :

- finalité protégée ;
- exigence textuelle ;
- exigence effectivement opposée ;
- solution alternative disponible ;
- coût pour l'égalité, l'authenticité et la sécurité ;
- temps restant avant clôture.

Ce test ne transforme pas une solution possible en obligation juridique.

Il sert à apprécier la proportionnalité fonctionnelle et l'effectivité de l'accès à la candidature.

La requête distingue, pour chaque difficulté, **ce qui était matériellement possible avant 18 heures**, ce qui a effectivement été demandé ou retenu par l'administration, et l'effet qu'aurait produit une demande précise de régularisation.

Plusieurs solutions étaient matériellement envisageables avant 18 heures.

Pour le formulaire du candidat, la préfecture disposait déjà du document sous forme numérique et le candidat était physiquement présent. Une impression suivie d'une signature manuscrite sur place aurait permis de lever immédiatement une difficulté propre à la signature ou au support. Aucune proposition de cette nature n'est documentée ; le requérant rapporte qu'elle ne lui a pas été faite.

Si la difficulté portait sur le double exemplaire matériel, l'impression ou la photocopie de l'exemplaire nécessaire pouvait satisfaire cette exigence sans modifier le contenu de la déclaration.

Pour le mandataire financier, l'administration a procédé autrement : elle a indiqué précisément les documents attendus. Le candidat les a transmis à 14 h 14 min 39 s et ils ont été intégrés à la saisine préfectorale sous les références PREF-15 et PREF-16. Cet épisode montre qu'une difficulté précisément identifiée pouvait être régularisée dans le temps utile.

S'agissant du consentement de Mme Laurence Vernerey, plusieurs moyens de vérification existaient : courriel complémentaire, autorisation donnée au candidat, contact direct et déclaration vidéo commune. La vidéo a été envoyée à 17 h 57 min 55 s côté expéditeur ; l'heure exacte de sa réception par l'infrastructure de l'État reste à établir.

Pour les formalités manuscrites de la remplaçante, la question était différente : il fallait examiner concrètement l'empêchement fonctionnel lié au handicap, la jurisprudence du Conseil d'État du 14 mai 2021 et la possibilité qu'un tiers accomplisse matériellement le geste à sa demande. Aucun examen administratif individualisé de cette question n'est identifié dans les éléments disponibles.

Enfin, le contrôle juridictionnel prévu par l'article L.303 devait permettre de distinguer le support matériel, la signature, la mention manuscrite, le consentement, le handicap et les possibilités concrètes de régularisation. Le requérant rapporte que l'absence des originaux papier a été tenue pour suffisante ; les traces d'audience demandées doivent permettre de préciser l'étendue réelle de l'examen.

La même matière est reprise sous forme de tableau dans l'annexe « **Vues tabulaires de la requête sénatoriale Haute-Corse 2026** », uniquement pour faciliter la comparaison.

1. Le cas du mandataire financier comme contre-exemple interne

La séquence relative au mandataire financier constitue un **contre-exemple au sein du même dossier et de la même journée**. Lorsqu'une difficulté formelle a été identifiée de manière précise, le candidat a récupéré les formulaires demandés, les a complétés et transmis à **14 h 14 min 39 s** ; la préfecture les a ensuite intégrés à sa propre saisine.

Cette séquence montre que :

1. le candidat ne refusait ni le contrôle ni la régularisation ;
2. une demande précise pouvait être satisfaite rapidement avant l'échéance ;
3. l'administration savait convertir une difficulté formelle en demande concrète et praticable.

Le grief ne consiste donc pas à soutenir qu'aucune formalité ne pouvait être exigée. Il consiste à demander pourquoi les difficultés centrales de la candidature n'ont pas fait l'objet de la même démarche : identifier précisément l'exigence, rechercher une solution praticable, puis vérifier qu'elle a été accomplie, alors que le candidat était physiquement présent, disponible et disposé à accomplir toute formalité complémentaire réalisable.

2. Effet possible d'un cadrage initial sur l'examen ultérieur — sans imputation d'intention

Le dossier fait apparaître une hypothèse de travail : la qualification initiale selon laquelle l'absence d'« originaux papier » serait, à elle seule, dirimante a pu rendre progressivement inopérants les autres éléments du dossier.

Cette hypothèse doit être testée sans imputer d'intention aux agents ou aux magistrats. Elle se décompose en trois moments distincts :

1. **fermeture conceptuelle** : une modalité matérielle est considérée comme décisive ;
2. **fermeture documentaire** : l'ensemble initial de fichiers est constitué autour de cette qualification, avec un inventaire arrêté à PREF-1 à PREF-16 ;
3. **propagation juridictionnelle possible** : le TA aurait repris le même cadre sans réexaminer de manière indépendante toutes les solutions praticables, le consentement documenté et l'incidence du handicap.

Deux conclusions concordantes ne constituent pas deux contrôles indépendants si la seconde reprend sans réexamen la prémisse déterminante de la première. La présente requête demande donc au Conseil d'examiner séparément l'office de la préfecture et celui du Tribunal administratif.

V. GRIEFS SOUMIS AU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Lecture des griefs

Chaque grief suit la même route.

D'abord : ce qui s'est passé.

Ensuite : la règle applicable.

Puis : l'écart allégué.

Après : le meilleur argument contraire.

Enfin : ce que cet écart changerait juridiquement.

Cette répétition est volontaire.

Elle évite au lecteur de devoir deviner la logique d'une section à l'autre.

Chaque grief doit expliciter :

Chaque grief est exposé dans un ordre intelligible : les faits établis, les pièces qui les soutiennent, la règle applicable, la qualification proposée, les objections pertinentes, l'incidence alléguée et, lorsque cela est nécessaire, la mesure d'instruction demandée.

Un grief qui saute un maillon doit être considéré comme incomplet.

Chaque moyen d'annulation est développé selon la matrice méthodologique stricte : Le raisonnement suit un ordre constant : les faits, les preuves, la règle de droit, l'écart allégué, son incidence, les inconnues qui subsistent et, lorsque cela est nécessaire, la mesure d'instruction demandée.

GRIEF N° 1 : Fondement et portée de l'exigence d'un original matériel au regard des textes électoraux applicables

question simple L'administration et le tribunal ont accordé une importance décisive aux documents originaux.

La question n'est pas : « le papier ne sert à rien ».

La question est : **quel texte impose exactement quel original, pour quelle formalité, et avec quelle conséquence si l'authenticité et le consentement sont établis autrement ?**

Séparer :

- exigence d'écrit ;
- signature ;
- mention manuscrite ;
- support matériel original ;
- preuve de l'auteur ;
- preuve du consentement.

Ne jamais présenter ces notions comme synonymes sans texte ou jurisprudence.

Le courriel préfectoral du 10 septembre et la requête préfectorale P-14 — requêtes préfectorales au Tribunal administratif et inventaire initial des pièces soutiennent qu'un envoi dématérialisé ne satisfait pas aux exigences applicables et invoquent l'absence de CERFA originaux physiquement produits. Le requérant rapporte qu'aucune impression suivie d'une signature sur place de son propre CERFA ne lui a été proposée ; ce dernier point reste un fait rapporté, non une trace institutionnelle établie. Cette analyse s'appuie sur Courriel du BEDL du 10 septembre à 20h05 (**P-06 — réponse du Bureau des élections du 10 septembre à 20 h 05 sur les originaux**) ; jugement du TA de Bastia du 14 septembre (**P-20 — jugement du Tribunal administratif de Bastia du 14 septembre 2026**). L'article **L.299** impose une acceptation écrite du remplaçant.

Cette acceptation doit porter sa signature.

Elle doit aussi être suivie de la mention manuscrite prévue par la loi.

La requête prend pleinement en compte ces exigences.

L'article 1366 du code civil n'est invoqué qu'à titre probatoire.

À lui seul, il ne neutralise pas ce formalisme électoral spécial.

Deux questions restent donc à trancher.

Première question : le droit applicable imposait-il, au-delà de la signature et de la mention manuscrite, un **original papier matériel** au sens retenu par l'administration et le TA ?

Deuxième question : la formalité personnelle devait-elle être appréciée à la lumière d'une exception fonctionnelle lorsque le handicap empêche son accomplissement personnel ? Le requérant ne nie pas le formalisme de L.299. Il soutient que le dossier a pu **sur-ajouter** à ce formalisme une exigence d'original matériel non explicitée par le texte et, surtout, traiter la formalité comme absolument personnelle sans examiner l'exception liée au handicap, au consentement éclairé et à la demande faite au tiers. Le grief porte donc moins sur une opposition abstraite « papier contre numérique » que sur la **qualification exacte de la formalité et des solutions légalement admissibles dans la situation concrète**. Cette question est déterminante car Cette exigence figure parmi les motifs déterminants du refus d'enregistrement ; la portée exacte de chacun des motifs retenus doit être appréciée à partir du jugement et du dossier complet.

- **TEST DE COHÉRENCE CANDIDAT / REMPLAÇANTE** : Le candidat lui-même était physiquement présent au guichet et en mesure d'accomplir immédiatement une formalité personnelle précisément identifiée. Si la dématérialisation constituait en elle-même un vice rédhibitoire, il convient

d'expliquer sa portée au regard de la déclaration du candidat régie par L.298. Si le nœud déterminant concernait au contraire les formalités personnelles propres à la remplaçante visées par L.299, alors son absence physique, les difficultés fonctionnelles liées au handicap, son consentement éclairé et les solutions admises par la jurisprudence du 14 mai 2021 devaient être examinés comme tels. Restent à établir : Le fondement exact et la portée de l'exigence d'original matériel demeurent à discuter contradictoirement. Le requérant demande au Conseil de Apprécier le fondement juridique et la portée de l'exigence matérielle ayant contribué au refus d'enregistrement.

GRIEF N° 2 : Défaut d'examen effectif de l'incidence du handicap de la remplaçante sur les formalités manuscrites

Situation propre de Mme Laurence Vernerey La situation de Mme Laurence Vernerey ne constitue pas seulement un élément factuel affectant la candidature de M. Robert.

Elle était personnellement engagée dans la candidature comme remplaçante. Sa volonté et son consentement sont documentés par plusieurs éléments contemporains, notamment **P-43.a — courriel « Autorisation » de Laurence Vernerey du 10 septembre 2026**, **P-43.b — courriel « Porte-parole » de Laurence Vernerey du 11 septembre 2026** et **P-13 — déclaration vidéo commune Robert–Vernerey du 11 septembre**.

Le grief porte aussi sur l'effet propre produit à son égard par l'application du formalisme de l'article L.299 : alors qu'elle avait manifesté sa volonté de participer à la candidature et demandé l'assistance matérielle du candidat, son empêchement lié au handicap n'a pas donné lieu, dans les éléments actuellement identifiés, à un examen individualisé d'une adaptation compatible avec la finalité probatoire de la formalité.

Cette question est distincte de celle de savoir si M. Robert peut, à lui seul, exercer ultérieurement un grief conventionnel appartenant personnellement à Mme Vernerey. La présente requête expose néanmoins clairement la substance factuelle et juridique de cette atteinte afin que les juridictions nationales aient la possibilité de l'examiner.

question simple Une règle peut être identique pour tout le monde et pourtant devenir beaucoup plus difficile à accomplir pour une personne donnée.

Le dossier demande donc : **l'empêchement concret de la remplaçante a-t-il été examiné ?**

Il ne demande pas une dispense automatique.

Il demande un examen réel.

Le grief doit établir successivement :

- la formalité applicable ;
- l'empêchement fonctionnel allégué ;
- sa preuve ;
- la demande ou le consentement au geste d'un tiers ;
- la pertinence analogique de CE 445497 ;
- les limites de cette analogie.

L'absence de l'un de ces éléments affaiblit le grief.

Mme Laurence Vernerey bénéficiait de l'AAH au moment des faits. Une attestation CAF datée du 14 septembre, relative au mois d'août 2026, a été jointe à la note en délibéré enregistrée à 15 h 49 ; le greffe a confirmé que la formation de jugement en avait pris connaissance avant de décider. Restent à établir : Le requérant rapporte que Mme Vernerey ne disposait pas d'imprimante, éprouvait d'importantes difficultés de déplacement et avait déjà dû être longuement assistée par téléphone pour obtenir son attestation d'inscription électorale. Il rapporte qu'après environ 1 h 30 d'assistance elle était épuisée et qu'une séquence supplémentaire consistant à sortir, imprimer, remplir ou signer, scanner puis renvoyer les documents était matériellement disproportionnée dans le temps restant. Ces circonstances fonctionnelles doivent être corroborées par les échanges contemporains et, si utile, par une déclaration de Mme Vernerey.

• CONSENTEMENT ET DEMANDE AU TIERS :

Le dossier contient un courriel antérieur à l'échéance.

Dans ce courriel, Mme Vernerey autorise expressément M. Robert à utiliser sa signature sur le formulaire où elle se porte remplaçante.

Son identité est aussi documentée par ses pièces électorales.

Son consentement est documenté par ses échanges contemporains.

Une diligence supplémentaire a ensuite été accomplie.

Après son dépôt physique à Bastia, M. Robert a rejoint Mme Vernerey à Ajaccio.

Ils ont enregistré ensemble une déclaration en une prise continue avant 18 h.

Mme Vernerey y confirme librement son acceptation.

Elle confirme son identité électorale.

Elle confirme aussi les documents déjà transmis.

Ce faisceau est invoqué comme garantie cumulative de l'authenticité du consentement.

Il n'est pas présenté comme équivalent automatiquement aux formalités de L.299. Cette analyse s'appuie sur Attestation CAF (**P-18 — attestation CAF relative à Mme Vernerey**) ; note en délibéré (**P-19 — note en délibéré du 14 septembre 2026**) ; courriel du greffe du 16 septembre (**P-30 — réponse du greffe du 16 septembre**) ; courriel d'autorisation de Mme Vernerey ; attestation électorale portant sa signature ; vidéo contemporaine (**P-13 — déclaration vidéo commune Robert / Vernerey du 11 septembre**) ; échanges contemporains à verser au dossier. Dans sa décision **CE, 14 mai 2021, n° 445497**, le Conseil d'État confirme que la signature et la mention manuscrite sont normalement personnelles.

Il les traite comme des formalités nécessaires.

Mais il admet une exception.

Cette exception vaut lorsqu'un **handicap permanent ou provisoire** empêche l'accomplissement personnel du geste.

Le **consentement éclairé** de l'intéressé doit alors être établi.

La signature ou la mention peut, dans cette hypothèse, être apposée par un tiers à sa demande.

Cette décision concernait l'article L.265.

Le présent dossier relève de L.299.

La transposition n'est donc pas automatique.

La question est précisément de savoir si l'exception fonctionnelle peut être transposée au remplaçant d'un candidat sénatorial. La combinaison d'un handicap officiellement documenté, d'un empêchement fonctionnel allégué et vérifiable, d'un consentement convergent et d'une autorisation expresse donnée au tiers imposait que cette question soit instruite avant de traiter le défaut de geste manuscrit personnel comme irrémédiablement dirimant. Cette question est déterminante car Si l'exception jurisprudentielle était applicable ou transposable, la prémisse selon laquelle l'absence du geste personnel suffisait à exclure la candidature pouvait être juridiquement erronée. Restent à établir : Étendue exacte de l'empêchement fonctionnel les 10 et 11 septembre ; contenu exhaustif des échanges ; traitement précis de la jurisprudence et du moyen handicap par la préfecture puis par la formation de jugement. Le requérant demande au Conseil de Verser au dossier les échanges contemporains utiles, l'autorisation expresse, l'attestation CAF, la note en délibéré et tout élément permettant d'établir l'empêchement fonctionnel ; déterminer expressément la portée de CE, 14 mai 2021, n° 445497 au regard de L.299.

GRIEF N° 3 : Absence alléguée de contrôle propre et indépendant par le Tribunal administratif
question simple Le tribunal ne devait pas seulement répéter la position de la préfecture.

Il devait exercer son propre contrôle.

La question est donc : **a-t-il réellement examiné les éléments utiles, y compris ceux produits ou signalés avant la décision ?**

Le grief ne doit pas supposer l'absence de contrôle.

Il doit identifier les indices objectifs :

- contenu du jugement ;
- pièces enregistrées ;
- note en délibéré ;
- éléments absents ou non identifiés ;
- demandes ultérieures visant à reconstruire le dossier.

Une motivation brève n'est pas, à elle seule, la preuve d'une absence de contrôle.

Lors de l'audience du 14 septembre 2026 à 15h00, le requérant disposait de l'enregistrement vidéo contemporain du 11 septembre et rapporte en avoir proposé le visionnage immédiat à la formation de jugement. Aucun document institutionnel identifié n'établit que cette vidéo a été visionnée. Le requérant rapporte avoir été surpris d'entendre la présidente de la formation indiquer, en substance, qu'elle n'allait pas examiner les autres pièces dès lors que l'absence des CERFA originaux sur support papier lui paraissait suffisante pour écarter la candidature. Cette déclaration d'audience n'est corroborée par aucune trace écrite institutionnelle identifiée ; elle doit donc rester qualifiée comme témoignage du requérant et non comme fait judiciairement établi. À **15 h 48 min 32 s CEST**, le requérant a adressé au greffe le courriel intitulé « **Note en délibéré – n° 2601714-1 et 2601715-1** », conformément à l'indication qui venait de lui être donnée au greffe, avec l'attestation CAF de Mme Laurence Vernerey en pièce jointe. Le jugement a enregistré cette note à **15 h 49**. Le greffe a ensuite confirmé par écrit, le 16 septembre, que la formation de jugement avait pris connaissance de cette note avant de prendre sa décision. Le requérant rapporte en outre que M. Romain Longinotti lui a confirmé oralement, immédiatement après l'envoi, la bonne réception de ce courriel. Cette circonstance concorde avec l'enregistrement à 15 h 49 et avec la confirmation écrite ultérieure du greffe, sans constituer à elle seule une preuve institutionnelle indépendante. Cette analyse s'appuie sur Mémoire en défense (**P-16 — mémoire en défense devant le Tribunal administratif**) ; note manuscrite d'audience (**P-17 — note manuscrite recto-verso remise à l'audience**) ; vidéo contemporaine (**P-13 — déclaration vidéo commune Robert / Vernerey du 11 septembre**) ; courriel du 14 septembre à 15:48:32 et sa pièce jointe (**P-19 — note en délibéré du 14 septembre / source Gmail**) ; jugement mentionnant l'enregistrement de la note à 15:49 ; courriel du greffe du 16 septembre confirmant que la formation en avait pris connaissance avant de décider. Le cadre juridique applicable est le suivant : L'article L.303 confie au Tribunal administratif le contrôle du refus d'enregistrement ; il ne transforme pas le juge en simple relais de la qualification préfectorale. Le requérant demande au Conseil d'apprécier si la formation a exercé un contrôle propre sur chacune des difficultés — support, signature, mention manuscrite, consentement, handicap et solutions praticables — ou si la prémisses préfectorale relative aux « originaux papier » a déterminé à elle seule l'issue du litige. Le requérant identifie plusieurs indices convergents.

Le premier est la focalisation sur l'absence des originaux.

Le deuxième est l'absence de visionnage établi de la vidéo.

Le troisième est que le moyen tiré du handicap a été expressément soulevé.

Le quatrième est qu'une pièce relative à l'AAH a été portée à la connaissance de la formation.

Aucun examen individualisé de la jurisprudence du 14 mai 2021 n'est identifié dans les traces disponibles.

Le requérant n'attribue pas un biais psychologique aux membres de la juridiction.

La question est institutionnelle.

Une prémisses globale — « originaux papier manquants » — a-t-elle structuré l'examen ?

Si oui, des questions distinctes ont pu devenir périphériques.

Ces questions sont l'identité, le consentement, le handicap, la présence physique du candidat, les solutions de régularisation et la portée propre de L.298 et L.299.

La déclaration d'audience rapportée par le requérant renforcerait cette lecture si elle était corroborée.

À ce stade, elle reste un témoignage. Cette question est déterminante car La portée exacte de l'examen effectué par la formation reste donc partiellement inconnue. Cette inconnue est d'autant plus pertinente que la prise de connaissance de la note en délibéré est, elle, formellement confirmée. Restent à établir : Existence éventuelle d'un procès-verbal, plumitif, fiche, note d'audience, annotation ou autre trace écrite permettant d'établir les propos tenus à l'audience, l'offre de visionnage de la vidéo, la réponse qui lui a été apportée et l'étendue de l'examen annoncé ou effectivement réalisé. Le requérant demande au Conseil de Se faire communiquer, s'ils existent, les documents retraçant matériellement l'audience du 14 septembre, ainsi que la minute signée et tout élément permettant d'établir quelles pièces ont été examinées ou tenues pour déterminantes ; visionner

directement la vidéo P-13 — déclaration vidéo commune Robert–Vernerey du 11 septembre produite par le requérant.

GRIEF N° 4 : Complétude de la transmission préfectorale, provenance numérique et asymétrie d'information procédurale

question simple Pour juger correctement, le Tribunal administratif devait disposer des éléments utiles du dossier. Une question devient donc centrale : que s'est-il effectivement passé entre la réception des documents par la préfecture et leur mise à disposition de la formation de jugement ?

La Traçabilité des Actes dans ce dossier

La traçabilité permet de répondre à des questions simples. Quels documents la préfecture a-t-elle reçus ? À quelle heure ? Lesquels ont été joints à la saisine initiale ? D'autres ont-ils été transmis ensuite ? Quels éléments figuraient finalement dans le dossier soumis aux juges ?

La requête préfectorale et son inventaire initial des pièces (P-14 — requêtes préfectorales au Tribunal administratif et inventaire initial des pièces) établissent l'inventaire initial des seize pièces transmises avec la saisine préfectorale. Cet inventaire ne comprend ni le courriel de 16 h 14 min 05 s accusant réception de documents (**P-11 — courriel préfectoral du 11 septembre à 16 h 14 min 05 s accusant réception des documents**), ni le courriel du candidat envoyé à 17 h 57 min 55 s avec le lien vers la déclaration vidéo (**P-12 — courriel du 11 septembre à 17 h 57 min 55 s contenant le lien vers la vidéo**).

Le 2 octobre, le requérant a demandé à la préfecture de préciser la réception et le traitement de ce courriel, l'existence d'éventuelles transmissions complémentaires, le fichier effectivement déposé dans Télérecours, ses métadonnées et les différentes étapes de préparation et de validation de la saisine (**P-45.d — Relance structurée P1–P18 du 2 octobre 2026**).

L'heure exacte à laquelle P-12 — courriel de 17 h 57 min 55 s contenant le lien vers la vidéo a été accepté par l'infrastructure de messagerie de l'État reste inconnue. De même, les traces disponibles ne permettent pas encore d'établir si ce courriel ou la vidéo ont été transmis au Tribunal administratif après la saisine initiale.

Ces distinctions sont décisives. Un document peut avoir été envoyé sans avoir été reçu avant l'échéance. Il peut avoir été reçu sans avoir été joint à la saisine initiale. Il peut aussi avoir été transmis ensuite. Enfin, la présence d'une pièce dans le dossier ne dit pas, à elle seule, si elle a été effectivement examinée par la formation de jugement.

L'arrêté du 2 mai 2018 relatif à Télérecours prévoit des traces permettant d'établir les dates et heures de dépôt et d'enregistrement ainsi que des empreintes des documents transmis. Ces éléments, s'ils sont communiqués, peuvent permettre de reconstituer objectivement la circulation du dossier.

La traçabilité protège ici les deux parties au débat. Si les traces montrent que le courriel de 17 h 57 a été reçu après 18 heures, qu'il a été régulièrement transmis ensuite ou qu'il figurait bien dans le dossier soumis au juge, elles ferment immédiatement les contestations correspondantes. Si elles révèlent au contraire une lacune, cette lacune devient vérifiable.

Le requérant demande en conséquence que soient communiqués, lorsqu'ils existent, le fichier natif de la saisine, les fichiers joints dans leur état de dépôt, leurs noms originaux, les procès-verbaux numériques et accusés de Télérecours, ainsi que les productions initiales et complémentaires avec leurs métadonnées d'enregistrement.

L'évolution des réponses institutionnelles

Après le jugement, le requérant a ramené une partie de ses demandes à trois questions factuelles : le courriel du 11 septembre à 17 h 57 min 55 s avait-il été reçu avant 18 heures ; figurait-il parmi les éléments transmis au Tribunal administratif ; à défaut, avait-il été transmis ultérieurement avant le jugement ?

Ces questions ont été répétées les 15, 16, 17 et 18 septembre. Les traces examinées ne contiennent pas de réponse matérielle qui les ferme par « oui », « non » ou « information non disponible ».

À partir du 16 septembre, le requérant a également demandé au greffe du Tribunal administratif la liste des pièces effectivement versées dans les deux dossiers. Le greffe l'a orienté vers Sagace, puis vers Télérecours Citoyens, avant de l'inviter à prendre connaissance du jugement. Ces démarches ont permis de résoudre certains points, notamment la prise en compte de la note en délibéré, mais plusieurs questions matérielles sont restées sans réponse suffisante.

Le 1er octobre, la greffière en chef a indiqué ne pas être en mesure de donner suite aux six questions résiduelles et a invité le requérant à saisir le Conseil constitutionnel.

Le 2 octobre, les demandes ont été structurées en dix-huit questions adressées à la préfecture, P1 à P18, et dix questions adressées au Tribunal administratif, D1 à D10. Elles portent sur les traces de réception, les transmissions, les horaires, les acteurs de validation, les pièces effectivement disponibles et les modalités pratiques du recours.

La même période montre que l'administration restait capable de répondre sur d'autres sujets. La préfecture a proposé la consultation des pièces électorales ; le rendez-vous du 1er octobre a été organisé et s'est déroulé ; des informations logistiques ont été communiquées.

Il existe donc une différence observable : plus les demandes portent précisément sur la reconstitution des actes, des transmissions et de leur chronologie, plus elles restent sans réponse suffisante, tandis que d'autres demandes continuent à recevoir une réponse.

La cause de cette différence n'est pas établie par les seules traces disponibles. Ce qui importe ici est son effet : au moment où le requérant doit exercer son recours, certaines informations nécessaires pour vérifier contradictoirement ce qui a été reçu, transmis et examiné restent hors de sa portée.

La note « **Évolution des réponses institutionnelles — traçabilité du dossier sénatorial** » rassemble cette séquence et distingue systématiquement les réponses absentes, non retrouvées, partielles, hors sujet et les informations explicitement déclarées indisponibles. Elle relie ces constats à P1–P18, D1–D10 et aux pièces primaires correspondantes, notamment **P-45.a — Demande du 26 septembre 2026 au Bureau des élections sur la modalité matérielle d'une saisine au titre de l'article 34**, **P-45.b — Demande du 28 septembre 2026 à la Sous-préfecture de Corte sur la réception de la requête**, **P-45.c — Consolidation générale du 1er octobre 2026 avec la Sous-préfecture de Corte en copie** et **P-45.d — Relance structurée P1–P18 du 2 octobre 2026**.

L'effectivité du recours

Cette difficulté ne concerne pas seulement la candidature passée. Elle touche aussi le recours présent.

Le 26 septembre, le requérant a demandé au Bureau des élections comment remettre une requête au représentant de l'État au titre de l'article 34. Le 28 septembre, il a interrogé directement la Sous-préfecture de Corte : pouvait-elle recevoir la requête, par quel canal, jusqu'à quelle heure et avec quelle preuve de réception ? Ces questions ont été reprises les 1er et 2 octobre et figurent dans **P-45.c — Consolidation générale du 1er octobre 2026 avec la Sous-préfecture de Corte en copie** et **P-45.d — Relance structurée P1–P18 du 2 octobre 2026**.

Aucune réponse substantielle retrouvée avant l'échéance n'a fermé ces questions.

Un recours enfermé dans un délai de dix jours ne peut être regardé seulement comme une faculté abstraite. Il doit aussi être matériellement possible de le remettre à temps et d'en conserver une preuve certaine.

C'est pourquoi la traçabilité des modalités de dépôt fait partie du même problème d'effectivité.

HIÉRARCHIE DES MOYENS

Les griefs n°1 à 4 bis portent sur le refus d'enregistrement de la candidature et sur son contrôle. Le grief n°5 concerne l'incidence possible de cette éviction sur le scrutin. Les éléments relatifs aux effets politiques et médiatiques ultérieurs sont exposés comme contexte lorsqu'ils éclairent la portée de l'éviction.

GRIEF N° 5 : Altération de l'offre électorale et incidence possible sur le scrutin

question simple Si un candidat manque sur le bulletin, les électeurs ne peuvent pas voter pour lui.

L'absence de la candidature sur le bulletin ne prouve pas que le requérant aurait gagné.

Elle ne permet pas davantage de déterminer combien de voix il aurait obtenues.

La question est plus limitée : **son absence a-t-elle pu modifier suffisamment la compétition pour que le résultat mérite d'être réexaminé ?**

Le raisonnement doit rester contrefactuel et borné.

Les blancs, nuls, soutiens publics et comparaisons territoriales ne sont pas des transferts automatiques de voix.

Ils servent à tester des scénarios possibles et la matérialité de l'offre manquante.

La causalité électorale doit être défendue sans fabriquer une intention individuelle des électeurs.

Le scrutin du 27 septembre 2026 a compté **98,4 % de votants (606 sur 616)**, **5,8 % de bulletins blancs (36)**, **6,5 % de bulletins nuls (40)** et **86,0 % de suffrages exprimés (530)**. M. Parigi a recueilli **71,8 % du collège (442 voix)** et M. Battini **14,3 % (88 voix)** (**P-27 — résultats officiels du scrutin du 27 septembre 2026**).

- **PARTICIPATION OBLIGATOIRE — L.318** : l'article **L.318 du code électoral** sanctionne le membre du collège électoral qui, sans cause légitime, ne prend pas part au scrutin. La très forte participation doit donc être interprétée avec cette contrainte institutionnelle en tête : elle ne peut pas être lue mécaniquement comme une adhésion aux seules candidatures disponibles. Cette règle **ne permet cependant aucune réattribution** des abstentions, blancs ou nuls à la candidature absente et ne dit rien du choix individuel des grands électeurs. La consultation du 1er octobre est documentée par **P-39 — constat de consultation des pièces électorales du 1er octobre**. Elle a notamment permis de photographier un bulletin imprimé portant « (Elections Sénatoriales 2027) BARON MARIANI » et son enveloppe, conservés comme **P-40 — bulletin nul imprimé « (Elections Sénatoriales 2027) BARON MARIANI » et enveloppe**. Cette pièce établit matériellement l'existence d'au moins un bulletin ainsi libellé parmi les pièces consultées. Elle **n'établit pas** l'identité de l'électeur, ne transforme pas le bulletin en suffrage valable et ne démontre pas, isolément, l'issue du scrutin contrefactuel. Elle établit en revanche qu'une expression électorale en faveur de l'offre absente a matériellement existé malgré l'impossibilité de voter valablement pour cette offre. L'écart de **57,5 % du collège (354 voix)** entre M. Parigi et M. Battini mesure le duel qui a effectivement eu lieu. Il ne mesure pas la distance à la perte de la majorité absolue du premier tour. Selon le comportement des non-exprimés, l'ordre de grandeur pertinent est d'environ **22 % à 29 % du collège (134 à 177 électeurs)**. Les valeurs exactes et hypothèses figurent dans la note `investigation/contre_cela_naurait_rien_change_2026-10-02.md`.
- **COMPARAISON CORSE-DU-SUD** : Le même jour, en Corse-du-Sud, une offre régionaliste distincte — absente du duel de 2020 mais présente en 2026 — a effectivement réuni environ **33 % du collège (153 voix sur 465)**. Ce score ne se transpose pas en Haute-Corse ; il montre toutefois que l'ordre de grandeur nécessaire au nord était inférieur à un ordre de grandeur effectivement observé au sud le même jour.
- **OFFRE 2026 NON RÉDUCTIBLE À 2020** : La candidature Robert / Vernerey s'inscrivait en 2026 dans une configuration politique différente et bénéficiait d'un soutien public identifié dans le cadre d'**A Voce di a Natura Corsa**. Le score de huit voix obtenu par le requérant en Corse-du-Sud en 2020 reste un fait, mais il ne mesure pas mécaniquement le potentiel d'une autre offre, dans un autre département, un autre collège et une autre configuration politique.
- **« Acqua in bocca » — le soutien public visible ne se confond pas avec le vote secret** : Le scrutin fournit lui-même une vérification par les résultats observés contre l'assimilation des soutiens visibles aux suffrages réels. Les déclarations publiques et articles indexés en **P-41 — annexe de déclarations publiques et commentaires de presse** permettent d'identifier autour de M. Battini une base institutionnelle publique minimale d'environ **0,8 % du collège (cinq grands électeurs sur 616)** ; le résultat agrégé a pourtant atteint **14,3 % du collège (88 voix)**. Il ne peut être déduit de ce contraste comment chacun a voté. Mais il établit que l'absence de 134, 159 ou 177 déclarations publiques de soutien ne permet pas, à elle seule, d'écarter un réservoir électoral de cet ordre dans un scrutin secret.
- **DÉCLARATIONS PUBLIQUES ET PRESSE — ANNEXE CIBLÉE** :

Une annexe autonome indexe les déclarations contemporaines les plus utiles.

Avant le scrutin, Alta Frequenza rapportait que certains grands électeurs hostiles à la majorité territoriale envisageaient, *sotto voce*, de voter Battini plutôt que blanc.

Après le scrutin, le même média souligne un contraste.

La base institutionnelle directement lisible autour de M. Battini est minimale.

Pourtant, il obtient **14,3 % du collège (88 voix sur 616)**.

Le média rapporte aussi que M. Parigi constatait lui-même qu'une partie de la droite républicaine s'était portée sur M. Battini.

L'annexe conserve également des formulations adverses comme « sans surprise » ou « largement réélu ».

Ces formulations décrivent le duel observé.

Elles ne mesurent pas l'effet de l'offre absente.

- **CONCLUSION SUR L'INFLUENCE** : Aucun de ces éléments ne prédit le score qu'aurait obtenu la candidature empêchée. Ensemble, ils rendent cependant insuffisante la seule formule « 71,8 % contre 14,3 % du collège (442 contre 88 voix), donc rien n'aurait changé » pour tenir l'influence pour manifestement impossible. Restent à établir : Le Corpus ne contient pas encore un inventaire exhaustif des **39 autres bulletins nuls** ni, pour P-40 — bulletin nul imprimé « (Elections Sénatoriales 2027) BARON MARIANI » et enveloppe, un motif juridique de nullité établi avec certitude par la seule photographie. Le requérant demande au Conseil de Si le Conseil l'estime utile, demander la production du procès-verbal général, des annexes et des bulletins nuls pertinents, en particulier la pièce correspondant à P-40 — bulletin nul imprimé « (Elections Sénatoriales 2027) BARON MARIANI » et enveloppe avec l'indication de sa cause d'annexion, afin d'en apprécier directement la portée.

CONTEXTE A — projet constitutionnel porté par la candidature

La candidature portait aussi un projet politique précis.

Ce contexte explique pourquoi l'exclusion n'est pas seulement l'absence d'un nom.

Elle retire aussi une offre politique du choix proposé aux électeurs.

Ce développement reste du **contexte**.

Il ne doit pas devenir un grief autonome sans fondement propre.

Sa fonction est d'identifier le contenu de l'offre absente, pas de présumer son succès électoral.

Les travaux relatifs à l'Autonomie de Capacité et à un amendement envisagé à l'article 72-5 établissent l'existence d'un **contenu politique et parlementaire réel** porté par la candidature. Ils ne constituent pas un grief autonome d'annulation ; ils montrent que l'offre électorale écartée portait un projet politique déterminé et publiquement documenté.

CONTEXTE B — exposition médiatique postérieure

Après l'éviction, le candidat a aussi rencontré des difficultés d'accès au débat public.

Ces faits montrent des effets en chaîne possibles.

Ils ne prouvent pas, à eux seuls, que l'élection est irrégulière.

La couverture médiatique postérieure doit être strictement séparée du moyen électoral principal.

Elle peut documenter un effet contextuel.

Elle ne remplace ni la preuve du vice initial ni celle de son incidence sur le scrutin.

Les analyses relatives à l'accès ultérieur au débat audiovisuel sont exposées comme éléments de contexte. Elles peuvent éclairer les effets de l'éviction de la candidature, sans constituer à elles seules le fondement d'une demande d'annulation.

Questions prioritaires de constitutionnalité

Pourquoi elles peuvent être soulevées dans la présente instance L'article 61-1 de la Constitution permet de soutenir, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Dans le circuit ordinaire, la question prioritaire de constitutionnalité est transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'État ou la Cour de cassation. Le contentieux des élections parlementaires présente toutefois une particularité : le Conseil constitutionnel est lui-même directement saisi comme juge de l'élection sur le fondement de l'article 59 de la Constitution.

Dans cette situation, une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée directement devant lui à l'occasion du contentieux électoral en cours.

Cette faculté n'est pas théorique. Dans sa décision n° 2023-6281 SEN/QPC du 8 décembre 2023, le Conseil constitutionnel a été saisi simultanément d'une requête contestant une élection sénatoriale et d'une question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l'occasion de cette requête. Il a examiné cette QPC et l'a rejetée non parce qu'elle aurait été introduite directement devant lui, mais parce que la disposition législative contestée n'était pas suffisamment identifiée et que les conditions propres à la QPC n'étaient pas satisfaites.

Le requérant est donc fondé à soulever, dans la présente instance électorale, les questions prioritaires de constitutionnalité ci-dessous, à condition de respecter leur régime propre.

Chaque QPC doit faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé. Elle doit viser une disposition législative applicable au litige ou à la procédure. La disposition ne doit pas avoir déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances. Enfin, la question doit être nouvelle ou présenter un caractère sérieux.

La requête électorale et les mémoires QPC remplissent ainsi des fonctions différentes : la première demande au Conseil de statuer sur la régularité de l'élection et du refus d'enregistrement ; les seconds lui demandent d'examiner la conformité à la Constitution de dispositions législatives précises qui gouvernent ce contentieux.

QPC — article L.303 : garanties juridictionnelles, office du juge électoral et séparation des pouvoirs L'article L.303 du code électoral prévoit que, lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions légales, le préfet saisit le tribunal administratif dans les vingt-quatre heures, que celui-ci statue dans les trois jours et que son jugement ne peut être contesté que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.

La question constitutionnelle porte sur les garanties offertes lorsque ce jugement de première instance exclut une candidature avant le scrutin et que la seconde phrase de L.303 ferme toute autre voie de contestation jusqu'au contentieux de l'élection. Dans le présent cas, **treize jours** séparaient le jugement du Tribunal administratif du 14 septembre et le scrutin du 27 septembre : l'atteinte n'était donc pas encore irréversible au moment du jugement, mais aucune voie de contrôle utile n'était ouverte pendant cette période.

Le problème n'est pas de transformer une erreur éventuelle du Tribunal administratif en inconstitutionnalité de la loi, ni de revendiquer un droit abstrait à un second degré de juridiction. Il est de déterminer si l'architecture même de l'article L.303 assure une garantie juridictionnelle suffisante lorsqu'elle combine un jugement imposé en trois jours avec la fermeture de toute contestation utile pendant la période qui reste avant le scrutin, alors même que l'exclusion peut encore être empêchée avant de devenir irréversible.

Le mémoire distinct consacré à cette QPC examine notamment la garantie des droits et l'effectivité du contrôle juridictionnel au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en articulation avec le **droit d'éligibilité garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789**, l'égalité devant le suffrage et la liberté de l'électeur, ainsi que la question de l'office du juge lorsque l'effet du jugement devient irréversible avant que le Conseil constitutionnel puisse être saisi.

QPC — article L.299 : formalisme de candidature et empêchement fonctionnel du remplaçant L'article L.299 du code électoral impose l'acceptation écrite du remplaçant, sa signature et une mention manuscrite déterminée.

La seconde question porte sur l'application de ce formalisme à une personne empêchée par un handicap d'accomplir personnellement le geste manuscrit, alors que son identité, sa volonté et son consentement peuvent être établis et qu'une jurisprudence du Conseil d'État a déjà admis, dans un régime voisin, l'accomplissement matériel par un tiers à la demande de l'intéressé empêché.

La question posée au Conseil est de savoir si l'article L.299, en tant qu'il impose ces formalités sans organiser expressément leur adaptation lorsque le remplaçant est empêché par un handicap de les accomplir personnellement, porte une atteinte disproportionnée à un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

Le mémoire distinct consacré à cette QPC examine notamment le **droit d'éligibilité garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789**, l'égalité devant le suffrage et la préservation de la liberté de l'électeur, ainsi que la conciliation entre la finalité probatoire du formalisme électoral et la situation d'un remplaçant empêché. Le **pluralisme des courants d'idées et d'opinions**, qui découle de l'article 4 de la Constitution et constitue un fondement de la démocratie, complète cette lecture lorsque la règle d'accès à l'élection affecte l'expression effective d'une offre politique.

Deux questions distinctes, toutes deux soulevées dans le présent contentieux Ces deux QPC ont des objets différents.

Une QPC ne demande pas au Conseil de statuer seulement sur les personnes de cette affaire. Le litige fournit l'occasion procédurale de la soulever et montre concrètement les effets possibles de la loi ; la question constitutionnelle porte, elle, sur la **règle législative générale** et sur les droits et libertés qu'elle affecte pour toute personne placée dans la situation qu'elle régit.

Cette généralité commande aussi de distinguer trois notions qui ne se confondent pas : **le droit de se porter candidat, le droit d'éligibilité et la garantie d'un résultat électoral**. Les deux premiers peuvent recevoir une protection constitutionnelle ou conventionnelle ; aucun ne garantit à un candidat d'être élu.

Ainsi, la QPC relative à l'article L.303 ne concerne pas seulement M. Robert ni M. Parigi : elle demande quelles garanties doivent entourer, en général, l'exclusion avant scrutin d'une candidature sénatoriale lorsque le contrôle du Conseil constitutionnel n'intervient qu'après l'élection.

De même, la QPC relative à l'article L.299 ne se réduit pas à la situation personnelle de Mme Vernerey : elle demande, en général, comment une formalité de signature et de mention manuscrite doit s'appliquer lorsqu'un remplaçant est empêché par un handicap permanent ou provisoire d'accomplir personnellement le geste alors que son identité et son consentement peuvent être établis.

Ces deux QPC ont des objets différents.

La première concerne **les garanties juridictionnelles qui entourent l'exclusion d'une candidature avant le scrutin**.

La seconde concerne **le formalisme légal imposé au remplaçant lorsqu'un handicap empêche l'accomplissement personnel du geste manuscrit**.

Elles ne sont ni interchangeables ni subsidiaires l'une de l'autre. Chacune vise une disposition législative différente, soulève une question constitutionnelle propre et fait l'objet d'un mémoire distinct et motivé joint à la présente requête.

Le requérant demande en conséquence au Conseil constitutionnel d'examiner ces deux questions prioritaires de constitutionnalité dans le cadre de l'instance électorale dont il est saisi.

Note de séparation procédurale — Conseil constitutionnel, QPC, Défenseur des droits et CEDH

Il existe plusieurs portes juridiques.

Elles ne mènent pas au même endroit.

Le Conseil juge l'élection.

La QPC contrôle une loi.

Le Défenseur des droits intervient selon ses compétences propres.

La CEDH n'est pas une cour d'appel du Conseil constitutionnel.

Chaque voie possède son objet, sa qualité pour agir, son délai et son remède.

La requête les articule sans fusion.

Le recours électoral initial doit donc rester autonome et complet.

Préservation des griefs conventionnels

Sans demander au Conseil constitutionnel de statuer comme juge de la Convention européenne des droits de l'homme, le requérant entend soumettre dès la présente instance, **au moins en substance**, les griefs conventionnels qu'il pourrait être conduit à porter ultérieurement devant la Cour européenne des droits de l'homme si la décision nationale définitive ne les redresse pas.

Le premier grief relève de l'**article 3 du Protocole n° 1 à la Convention**, qui protège le droit de se porter candidat aux élections du corps législatif. Le requérant soutient que ce droit doit rester concret et effectif et que les conditions de candidature ne peuvent, par leur interprétation ou leur mise en œuvre, produire une exclusion arbitraire ou disproportionnée. Il rattache à ce grief le formalisme appliqué à la candidature, l'exigence alléguée d'un support matériel original, l'absence alléguée de solution praticable proposée au candidat physiquement

présent, le traitement des formalités imposées à sa remplaçante malgré l'empêchement fonctionnel lié au handicap, ainsi que l'effet irréversible de l'exclusion avant le scrutin.

Le deuxième grief relève de l'**article 13 de la Convention combiné avec l'article 3 du Protocole n° 1**. Le requérant soutient que la protection juridictionnelle d'un droit électoral doit être réellement capable d'examiner et, autant que possible, de redresser l'atteinte. Il invoque à ce titre le délai de jugement prévu par l'article L.303, l'étendue de l'examen effectivement accompli, l'accès aux pièces nécessaires à la contestation, le caractère différé du contrôle du Conseil constitutionnel et la question de savoir si un remède intervenant après le scrutin peut réparer suffisamment une éviction déjà consommée.

Le troisième grief relève de l'**article 14 de la Convention combiné avec l'article 3 du Protocole n° 1**, dans la mesure où le traitement d'une formalité apparemment générale peut produire un désavantage particulier lié au handicap. M. Robert l'invoque d'abord parce que le traitement des formalités imposées à sa remplaçante a eu pour effet direct d'empêcher sa propre candidature. La requête expose aussi la situation propre de Mme Laurence Vernerey : son engagement comme remplaçante, son consentement, son empêchement fonctionnel, sa demande d'assistance matérielle et l'absence alléguée d'adaptation de la formalité. Cette exposition vise à permettre l'examen national complet de la question, sans préjuger de la recevabilité ultérieure d'un grief personnel qu'elle pourrait elle-même porter devant la Cour européenne.

Le requérant demande ainsi au Conseil de se prononcer sur les faits, les garanties procédurales et les moyens nationaux correspondants de manière à donner à l'État français la possibilité de prévenir ou redresser ces atteintes avant toute éventuelle saisine internationale.

Les annexes consacrées à l'architecture des recours et aux remèdes cartographient séparément l'après-décision, les remèdes et les voies parallèles.

Pour préserver la distinction des offices juridictionnels et la portée exacte des demandes, les propositions suivantes doivent être distinguées :

1. **le Conseil constitutionnel est le juge national de l'élection ;**
2. **sa décision n'est susceptible d'aucun recours interne**, conformément à l'article 62 de la Constitution ; elle s'impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles ;
3. **la CEDH n'est pas une cour d'appel du Conseil constitutionnel** : une éventuelle requête européenne ne peut porter que sur un grief conventionnel propre, après épuisement des recours internes normaux et effectifs et dans le délai de quatre mois prévu par l'article 35 de la Convention ;
4. cette fermeture interne est **symétrique** : ni M. Robert ni M. Parigi ne disposent d'un appel interne ordinaire contre une décision du Conseil constitutionnel ; chacun devrait, s'il s'estime personnellement victime d'une violation conventionnelle, satisfaire pour lui-même aux conditions d'une éventuelle requête européenne ;
5. **une irrecevabilité européenne sans examen du fond reste une donnée méthodologique** : elle renseignerait sur la praticabilité de la voie de Strasbourg mais ne vaudrait ni validation du fond par la Cour ni constat d'absence de violation ;
6. **l'article 41 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 distingue annulation et réformation de la proclamation**. L'idée d'une proclamation directe du requérant est maintenue comme hypothèse de remède subsidiaire : son objet n'est pas de soutenir qu'il aurait recueilli des suffrages valides permettant de le tenir pour régulièrement élu, mais de soumettre au Conseil une question simple de théorie du remède : une atteinte devenue temporellement irréversible peut-elle être écartée au seul motif qu'aucune réparation parfaite n'existerait ? ;
7. la répétition **2017 / 2024 / 2026** peut documenter une question d'effectivité, de connaissance institutionnelle ou de répétition alléguée ; elle ne transforme pas des événements achevés en situation continue et ne rouvre pas, à elle seule, un délai européen expiré.

La stratégie constitutionnelle distingue donc deux questions : **la QPC relative à l'article L.303 sur les garanties juridictionnelles de l'exclusion d'une candidature**, et **la QPC relative à l'article L.299 sur le formalisme applicable au remplaçant empêché par un handicap**.

Chacune doit être appréciée pour elle-même au regard de son texte législatif, du droit ou de la liberté constitutionnellement garanti invoqué, de la jurisprudence antérieure et de son caractère nouveau ou sérieux.

Le Défenseur des droits constitue enfin un canal institutionnel distinct, utile notamment pour documenter l'accessibilité, une discrimination éventuelle ou l'effectivité des recours. Le requérant a saisi sa déléguée en Haute-Corse le 26 septembre 2026 ; cette diligence est produite comme **P-42 — Saisine de la déléguée du Défenseur des droits en Haute-Corse**. Aucune réponse à cette saisine n'a été retrouvée dans la recherche

ciblée effectuée avant le dépôt. Cette saisine ne suspend ni le délai organique du présent recours, ni les délais propres aux QPC ou à une éventuelle requête européenne.

Cette articulation permet de soutenir pleinement les griefs d'effectivité tout en respectant la compétence propre de chaque juridiction et la nature de chaque remède.

VI. TEMPORALITÉ ET PERTES IRRÉVERSIBLES

pourquoi le temps change la nature du dommage

Certaines erreurs se corrigent facilement plus tard.

D'autres non.

Une élection se déroule à une date précise.

Un débat parlementaire aussi.

Même une décision favorable rendue plus tard ne recrée pas forcément la même occasion politique.

C'est pourquoi il faut distinguer **réparer le droit** et **remonter le temps**.

La requête distingue :

- existence d'un remède ;
- disponibilité du remède dans ce cas ;
- délai d'obtention ;
- capacité effectivement restaurée ;
- perte historique non restaurable.

Cette distinction ne crée pas un droit autonome.

Elle sert à apprécier l'utilité des remèdes et des mesures d'instruction dans le temps contentieux réel.

Il est solennellement rappelé au Conseil constitutionnel l'urgence et la gravité des effets du temps :

1. Ce qu'une décision d'annulation peut réparer :

- Rétablir la souveraineté électorale des 616 grands électeurs de la Haute-Corse en organisant un nouveau scrutin où l'ensemble des candidats réguliers seront soumis au suffrage ;
- Purger le vice d'un refus de guichet mécanique fondé sur une règle non écrite ;
- Rendre hommage au principe d'accessibilité des personnes handicapées aux charges publiques.

2. Ce qu'une décision tardive ne pourra plus restaurer :

- Le calendrier officiel du Sénat rend la perte temporelle mesurable : **audition de la ministre par la commission des lois le 7 octobre 2026 à 15 h, réunion de la commission pour le rapport le 21 octobre, puis discussion en séance publique le 26 octobre 2026** du projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome au sein de la République.
- Si le Conseil constitutionnel ne statuait qu'après ces étapes, tout remède ultérieur pourrait réparer l'élection elle-même sans restaurer la possibilité, déjà perdue, que l'offre « Autonomie de Capacité » soit soumise au collège électoral avant la participation du sénateur de Haute-Corse à cette séquence parlementaire.

3. Conséquence procédurale demandée sans créer de faux droit à l'urgence :

- le requérant sollicite respectueusement un examen **dans les meilleurs délais compatibles avec une instruction effective**, en exposant ces dates comme un fait objectif de temporalité et non comme l'existence alléguée d'une procédure d'urgence autonome.

4. Remède difficile ne signifie pas absence de remède :

- la perte de participation à une séquence parlementaire déterminée peut devenir matériellement irréversible avant même qu'une décision contentieuse n'intervienne ;
- cette irréversibilité ne permet toutefois pas d'affirmer qu'aucun remède juridique n'existe : l'article 41 prévoit, dans son champ propre, l'annulation de l'élection ou la réformation de la proclamation, et l'article LO 322 organise une élection partielle après annulation ;

- la proclamation directe du requérant est donc formulée comme une demande subsidiaire de second rang, afin que l'éventuelle impossibilité de ce remède ne soit pas confondue avec l'absence de tout pouvoir correctif.

5. Une expérience de pensée sur l'étendue du pouvoir de réparation :

- l'article 41 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 établit qu'en droit le Conseil constitutionnel ne dispose pas du seul pouvoir d'annuler : il peut aussi, lorsque les conditions légales sont réunies, réformer la proclamation et proclamer le candidat qui a été régulièrement élu ;
- ce pouvoir existe donc réellement dans l'office du juge électoral. Cela ne signifie pas que ses conditions soient réunies dans la présente affaire : le requérant n'a pas participé au scrutin et ne soutient pas avoir recueilli des suffrages valides permettant de le regarder comme régulièrement élu ;
- la demande subsidiaire de proclamation directe est maintenue **à des fins de raisonnement**. Elle constitue une expérience de pensée juridictionnelle : pousser jusqu'à sa limite le pouvoir correctif expressément prévu par l'article 41 permet de distinguer ce qui est juridiquement impossible dans cette affaire de ce qui relève d'un choix entre plusieurs remèdes effectivement disponibles ;
- cette expérience de pensée vaut aussi symétriquement pour les intérêts de M. Parigi : elle oblige à raisonner sur les conséquences concrètes qu'aurait une réformation de la proclamation pour le titulaire actuellement proclamé, et donc sur les garanties attachées à tout remède ;
- si le Conseil estime que la condition tenant au « candidat régulièrement élu » interdit ici toute proclamation directe du requérant, cette réponse éclaire précisément la limite du remède ; elle ne transforme pas cette limite en preuve qu'aucun autre pouvoir correctif n'existe ;
- la demande principale demeure l'annulation, dont la conséquence normale est l'élection partielle prévue par l'article LO 322.

VII. CONCLUSIONS FORMELLES DU REQUÉRANT

ce que le requérant demande vraiment

La demande principale est simple : **annuler l'élection si le Conseil estime que les irrégularités justifient cette conséquence.**

Le requérant demande aussi, si nécessaire, que le Conseil obtienne les pièces qui manquent pour décider correctement.

Une proclamation directe du requérant n'est pas présentée comme la solution normale.

Elle reste une hypothèse subsidiaire.

Les conclusions doivent rester ordonnées :

1. annulation ;
2. conséquences légales de l'annulation ;
3. mesures d'instruction utiles ;
4. à titre subsidiaire, examen de tout autre pouvoir correctif légalement disponible.

Une demande subsidiaire ne doit pas être confondue avec la demande principale.

Par ces motifs, au vu des moyens exposés et des pièces annexées à l'exemplaire déposé, le requérant conclut qu'il plaise au Conseil constitutionnel :

1. **DÉCLARER RECEVABLE** la présente requête en contestation d'élection ;
2. **EXAMINER LES DEUX QUESTIONS PRIORITAIRES DE CONSTITUTIONNALITÉ** soulevées par mémoires distincts joints à la présente requête :
 - **QPC — article L.303 du code électoral : garanties juridictionnelles de l'exclusion d'une candidature sénatoriale ;**
 - **QPC — article L.299 du code électoral : formalisme de candidature et empêchement fonctionnel du remplaçant ;**
3. **ORDONNER AVANT-DIRE DROIT**, sur le fondement de l'article 42 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, les mesures d'instruction que le Conseil estimera nécessaires, et notamment :

- la production, s'ils existent et sont encore disponibles, des journaux ou métadonnées d'acheminement permettant d'établir la réception ou la non-réception du message électronique du 11 septembre 2026 à 17 h 57 min 55 s ; à défaut, l'indication de leur indisponibilité ;
 - la communication du procès-verbal général de recensement et de ses annexes disponibles, notamment les quarante bulletins déclarés nuls lorsqu'ils y sont annexés, ainsi que les documents permettant d'établir le décompte des trente-six bulletins blancs ;
 - le versement aux débats et le visionnage de **P-13 — déclaration vidéo commune Robert–Vernerey du 11 septembre** ;
 - la production par le Tribunal administratif de Bastia de la minute signée du jugement du 14 septembre 2026 et, s'ils existent, des procès-verbaux, plumitifs, fiches, notes d'audience ou documents équivalents retraçant matériellement l'audience ;
 - la production de l'historique des pièces postérieures à l'ensemble initial PREF-1 à PREF-16 identifié dans **P-14 — requêtes préfectorales au Tribunal administratif et inventaire initial des pièces**, ainsi que l'identification de l'entrée Sagace « Réception d'une lettre » du 14 septembre ;
 - la communication du fichier électronique natif effectivement déposé dans Télérecours au titre de **P-14 — requêtes préfectorales au Tribunal administratif et inventaire initial des pièces**, dans son état de dépôt, ainsi que, s'ils existent séparément, du fichier source ayant servi à le générer, des noms originaux des fichiers joints, du procès-verbal numérique ou XML contenant leurs empreintes et des accusés de dépôt et d'enregistrement horodatés ;
 - la communication, si elles existent, des métadonnées et traces permettant de dater séparément la création, la rédaction, la génération, la modification, la validation ou signature et la finalisation de la requête préfectorale, distinctement de son enregistrement Télérecours à 18 h 16 ;
 - la production des éléments permettant d'établir comment la situation de handicap de Mme Vernerey, l'autorisation donnée au candidat et la jurisprudence du Conseil d'État du 14 mai 2021 ont été examinées, tant par l'administration que par la formation de jugement ;
 - la communication, s'ils existent et sont accessibles au Conseil, des documents retraçant matériellement l'audience et permettant d'identifier le greffier d'audience ;
4. **JUGER, pour les besoins du contentieux de l'élection**, que le refus d'enregistrement de la déclaration de candidature de M. Jean Hugues Noël Robert et de Mme Laurence Vernerey n'était pas légalement fondé, si le Conseil retient les moyens développés dans la présente requête ;
 5. **ANNULER L'ÉLECTION** de M. Paulu Santu (Paul-Toussaint) Parigi en qualité de sénateur de la Haute-Corse, proclamée le 27 septembre 2026 ;
 6. **TIRER LES CONSÉQUENCES LÉGALES** de cette annulation, notamment celles résultant de l'article LO 322 du code électoral relatif à l'élection partielle ;
 7. **À TITRE SUBSIDIAIRE ET À DES FINS DE RAISONNEMENT**, examiner l'étendue du pouvoir de réformation prévu par l'article 41 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, y compris l'hypothèse d'une proclamation directe du requérant.

L'article 41 rend juridiquement possible, dans son champ propre, la réformation d'une proclamation et la proclamation du candidat qui a été régulièrement élu. Le requérant ne soutient pas que cette condition soit satisfaite ici : n'ayant pas participé au scrutin, il ne prétend pas avoir recueilli des suffrages valides permettant de le regarder comme régulièrement élu.

Cette conclusion subsidiaire est une expérience de pensée juridique, non l'affirmation d'un droit acquis au mandat. Elle invite le Conseil à distinguer l'existence abstraite du pouvoir de réformation, son applicabilité aux faits de la présente affaire et l'existence d'autres remèdes lorsque cette application particulière est impossible.

Si le Conseil estime qu'une proclamation directe est juridiquement impossible dans cette affaire, cette limite restera distincte du pouvoir d'annuler l'élection et des conséquences légales d'une annulation ;

8. **STATUER DANS LES MEILLEURS DÉLAIS COMPATIBLES AVEC UNE INSTRUCTION EFFECTIVE**, compte tenu de la temporalité exposée au titre VI, sans qu'il soit soutenu qu'une procédure d'urgence autonome serait ouverte par les textes.

VIII. PIÈCES ET ANNEXES PRODUITES

fonction du bordereau et des annexes

Les moyens de la présente requête sont soutenus par un bordereau numéroté permettant d'identifier chaque pièce par sa nature, sa date, sa provenance et sa fonction probatoire.

Les pièces primaires demeurent la source des faits allégués. Les annexes de synthèse ne s'y substituent pas : elles organisent la lecture d'un dossier volumineux et rendent explicites les distinctions nécessaires entre fait établi, fait rapporté, inférence et question demeurée non résolue.

Le bordereau joint à l'exemplaire déposé identifie notamment :

- **P-14 — requêtes préfectorales au Tribunal administratif et inventaire initial des pièces**, avec son sous-inventaire PREF-1 à PREF-16 ;
- les éléments contemporains de la candidature et du consentement de Mme Vernerey, notamment **P-13 — déclaration vidéo commune Robert–Vernerey du 11 septembre**, **P-43.a — courriel « Autorisation » de Laurence Vernerey du 10 septembre 2026** et **P-43.b — courriel « Porte-parole » de Laurence Vernerey du 11 septembre 2026** ;
- les productions et traces du contentieux devant le Tribunal administratif, notamment **P-16 — mémoire en défense devant le Tribunal administratif**, **P-17 — note manuscrite recto-verso remise à l'audience**, **P-18 — attestation CAF relative à Mme Vernerey**, **P-19 — note en délibéré du 14 septembre** et **P-20 — jugement du Tribunal administratif de Bastia du 14 septembre et notification** ;
- les demandes ultérieures de traçabilité et de communication, notamment **P-29 — demande du 16 septembre au Tribunal administratif sur la liste des pièces**, **P-45.a — demande du 26 septembre au Bureau des élections sur les modalités de dépôt au titre de l'article 34**, **P-45.b — demande du 28 septembre à la Sous-préfecture de Corte sur la réception d'une requête au titre de l'article 34**, **P-45.c — Consolidation générale du 1er octobre 2026 avec la Sous-préfecture de Corte en copie**, **P-45.d — Relance structurée P1–P18 du 2 octobre 2026**, ainsi que **P-46 — Registre exhaustif des courriels Préfecture / Tribunal administratif**, qui rassemble les quarante-six messages distincts de cette chaîne ;
- les éléments relatifs au scrutin et à son incidence, notamment **P-27 — résultats officiels du scrutin du 27 septembre**, **P-39 — constat de consultation des pièces électorales du 1er octobre** et **P-40 — bulletin nul imprimé « BARON MARIANI » et enveloppe**.

Le sous-inventaire PREF-1 à PREF-16 de **P-14 — requêtes préfectorales au Tribunal administratif et inventaire initial des pièces** distingue ce que la préfecture a elle-même indiqué avoir joint à sa saisine initiale des éléments reçus ou invoqués par ailleurs. En particulier, **P-11 — courriel préfectoral de 16 h 14 accusant réception des documents** et **P-12 — courriel de 17 h 57 min 55 s contenant le lien vers la vidéo** n'apparaissent pas dans cet inventaire initial. Cette absence ne permet pas, à elle seule, d'affirmer qu'aucune production complémentaire n'est intervenue.

Sont également jointes, dans la mesure où elles figurent au paquet effectivement déposé, des annexes de lecture qui n'ajoutent aucun fait autonome aux pièces primaires :

- l'**annexe chronologique détaillée**, qui ordonne les événements et indique leur statut probatoire ;
- l'**annexe de vues tabellaires**, qui présente de manière redondante certains enchaînements factuels et juridiques ;
- l'**annexe documentaire**, qui explicite les notions d'effectivité, de traçabilité et de remède ;
- l'**annexe stratégique sur les recours et les remèdes**, qui distingue les offices du Conseil constitutionnel, des QPC et d'une éventuelle saisine européenne ;
- l'**analyse contrefactuelle de l'incidence d'une troisième offre électorale**, qui borne arithmétiquement l'hypothèse sans attribuer de vote individuel ni prétendre reconstruire un scrutin qui n'a pas eu lieu.

La présente requête doit pouvoir être comprise sans accès à GitHub ni aux conversations préparatoires. Les références publiques éventuellement fournies à titre de vérification supplémentaire ne remplacent donc jamais les pièces et annexes effectivement remises au Conseil.

IX. SIGNATURE

Fait à Corte, le 7 octobre 2026.

Jean Hugues Noël Robert

Requérant